



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.004478/2018-75

Data do julgamento: 20 e 21/06/2023

Relatora: Diretora Flávia Perlingeiro

Acusados:

Socopa - Sociedade de Corretora Paulista S.A. (atualmente denominada Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

RO Participações S.A.

Arthur Mário Pinheiro Machado

Francisco Gurgel do Amaral Valente

Ementa: Operação fraudulenta e descumprimento de dever de diligência relativo a falhas informacionais, no âmbito de oferta pública de distribuição de debêntures com esforços restritos, em infração ao item I c/c item II, "c", da Instrução CVM nº 8/1979, e ao art. 11, I, da Instrução CVM nº 476/2009. Multas, proibição e absolvição.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu:

a) pela condenação de **Socopa - Sociedade Corretora Paulista S.A. (atualmente denominada Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)** à pena de **multa pecuniária** no montante de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), por infração ao disposto no art. 11, inciso I, da Instrução CVM nº 476/2009, pela inobservância de seu dever de diligência com vistas a assegurar que as informações prestadas pela RO Participações S.A. fossem verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes;

b) pela condenação de **RO Participações S.A.** à pena de **multa pecuniária** no montante de R\$ 33.768.234,00 (trinta e três milhões, setecentos e sessenta e oito mil e duzentos e trinta e quatro reais), pela prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, vedada pelo item I c/c item II, alínea "c", da Instrução CVM nº 8/1979;

c) pela condenação de **Arthur Mário Pinheiro Machado** à pena de **proibição temporária**, pelo prazo de 72 (setenta e dois meses), para atuar, direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários, pela prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, vedada pelo item I c/c item II, alínea “c”, da Instrução CVM nº 8/1979; e

d) pela **absolvição** de **Francisco Gurgel do Amaral Valente** quanto à alegada prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, vedada pelo item I c/c item II, alínea “c”, da Instrução CVM nº 8/1979.

O Diretor João Accioly acompanhou o voto da Diretora Relatora e apresentou manifestação de voto com suas considerações sobre o caso. O Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, acompanhou o voto da Diretora Relatora.

O Colegiado decidiu também por comunicar o resultado deste julgamento ao Ministério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro e no Distrito Federal, em complemento às comunicações anteriores, para as providências que entenderem cabíveis no âmbito de suas competências.

Destaca-se que a sessão se iniciou no dia 20.06.2023 e foi suspensa pelo Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, em conformidade com o disposto no art. 50, § 3º, da Resolução CVM 45, sendo retomada no dia 21/6/2023.

Presentes os advogados Willie Cunha, representando a RO Participações; Daniel Kalanski, representando a Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (atual denominação de SOCPA – Sociedade Corretora Paulista S.A.); Julia Franco, representando Francisco Gurgel Valente; e Enrico Mannino, representando Arthur Mario Pinheiro Machado.

Presente a Procuradora Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Flávia Perlingeiro e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a Sessão.

O Diretor Otto Lobo, em período de férias, não participou do julgamento do caso.



Documento assinado eletronicamente por **João Pedro Barroso do Nascimento, Presidente**, em 07/07/2023, às 13:50, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 07/07/2023, às 17:34, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos de Andrade Uzêda Accioly, Diretor**, em 14/07/2023, às 12:05, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1817507** e o código CRC **04A346FE**.
*This document's authenticity can be verified by accessing https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1817507** and the "Código CRC" **04A346FE**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.004478/2018-75

Reg. Col. 1339/19

Acusados: Socopa - Sociedade Corretora Paulista S.A. (atualmente denominada Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)
RO Participações S.A.
Arthur Mário Pinheiro Machado
Francisco Gurgel do Amaral Valente

Assunto: Operação fraudulenta e descumprimento de dever de diligência relativo a falhas informacionais, no âmbito de oferta pública de distribuição de debêntures com esforços restritos, em infração ao item I c/c item II, “c”, da Instrução CVM nº 8/1979, e ao art. 11, I, da Instrução CVM nº 476/2009.

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de processo administrativo sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (“SRE” ou “Acusação”) em face de Socopa - Sociedade Corretora Paulista S.A. (“Socopa” ou “Coordenadora Líder”), RO Participações S.A. (“ROPart” ou “Emissora”) e seus diretores, à época, Arthur Mário Pinheiro Machado (“Arthur Machado”) e Francisco Gurgel do Amaral Valente (“Francisco Valente”, em conjunto com Arthur Machado, “Diretores”; e, com os demais, “Acusados”), por alegadas irregularidades na 1ª Emissão de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia real (“Debêntures”), para distribuição pública com esforços restritos de colocação da ROPart (“Emissão” ou “Operação”). À Socopa foi imputada violação ao art. 11, I, da Instrução CVM (“ICVM”) nº 476/2009¹, por descumprimento de seu dever de diligência no âmbito da oferta pública (“Oferta”), por alegada falha em assegurar que as informações prestadas pela Emissora fossem verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes; e, aos demais, foi imputada infração ao item I c/c item II, “c”, da ICVM nº 8/1979², por alegada prática de operação fraudulenta.

¹ Art. 11. São deveres do intermediário líder da oferta: I – tomar todas as cautelas e agir com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de diligência ou omissão, para assegurar que as informações prestadas pelo ofertante sejam verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da oferta; (...).

² I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas. II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...) c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

2. Este PAS teve origem no Processo Administrativo (“PA”) CVM nº 19957.003980/2015-16, instaurado em 17.12.2015, pela Gerência de Apuração de Irregularidades (“GIA”), da Superintendência de Supervisão de Investidores Institucionais (“SIN”), para apurar potenciais irregularidades detectadas pela então Superintendência de Fiscalização Externa (“SFI”) na Emissão e na aquisição integral das Debêntures por fundo de investimento exclusivo detido, indiretamente, pelo Postalis – Instituto de Previdência Complementar dos Correios e Telégrafos (“Postalis”). O referido PA também deu origem ao PAS CVM nº RJ-2015-12087, julgado pelo Colegiado da CVM em 24.07.2018, que concluiu³ pela condenação da gestora do fundo de investimento e seu diretor responsável, por infração ao art. 65-A, I, da ICVM nº 409/2004, decisão mantida, em 2020, pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (“CRSFN”)⁴.

II. APURAÇÃO DOS FATOS NA INVESTIGAÇÃO

3. Em agosto de 2013, durante monitoramento de rotina, a Gerência de Acompanhamento de Fundos (“GIF”), da SIN, identificou a Operação que, pelas suas características, demandou a adoção de medidas adicionais de verificação, notadamente quanto ao investimento significativo por fundo de investimento em debêntures de emissão de companhia de capital fechado⁵.

4. Verificou-se que as Debêntures emitidas pela ROPart foram integralmente subscritas e integralizadas pelo Pacific Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado (“Fundo Pacific”), esse, por sua vez, um fundo de investimento da classe renda fixa com data de início em 22.06.2012⁶, administrado pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (“Administradora”) e gerido pela BNY Mellon Administração de Ativos Ltda. (“Gestora”)⁷. Tratava-se de fundo exclusivo, cujo investidor era o São Bento Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, também fundo exclusivo e cujo único era o Postalis.

5. Inicialmente, a GIF/SIN pediu esclarecimentos à Gestora sobre as “*diligências adotadas quando da aquisição das debêntures em tela, acompanhada dos documentos comprobatórios*”, além de “*pormenores sobre a estratégia por detrás do investimento, a precificação do ativo e as*

aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros; (...).

³ PAS CVM nº RJ2015/12087, Diretor Relator Pablo Renteria - decisão juntada aos autos deste PAS (doc. 0681238).

⁴ v. Acórdão/CRSFN nº 5, de 21.01.2020 - 433ª sessão de julgamento do CRSFN, cuja ata pode ser acessada em: https://sei.economia.gov.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=7367025&id_orgao_publicacao=0.

⁵ Conforme termo de acusação em relação à Administradora, à Gestora e ao diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários constante de fls. 01 dos autos do PAS CVM nº RJ-2015-12087, cujo Volume 1 se encontra integralmente digitalizado nos autos deste PAS (doc. 0497932).

⁶ Doc. 0497798. Conforme apurado, segundo o regulamento do Fundo, sua política de investimento consistia em aplicar, primordialmente, em CCI's – Cédulas de Crédito Imobiliário, com o objetivo de superar o CDI.

⁷ Doc. 0497819 e doc. 0497814.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

informações (...) submetidas à análise”, nos termos do OFÍCIO/CVM/SIN/GIF/Nº 3804/2013⁸.

6. Em resposta, protocolada em 06.12.2013, a Gestora apresentou documentos atinentes à Emissão⁹ e informou os *“procedimentos preliminares que certificaram a adequação não apenas da estrutura jurídica da operação, do nível de risco e da saúde financeira do emissor, mas também as boas condições da oferta das debêntures, que apresentavam características de remuneração e garantia dentro da média praticada no mercado na época da emissão”*. Segundo o Relatório de Análise da Emissão produzido pela Gestora (trazido aos autos deste PAS, doc. 0497932, fls. 30), as Debêntures emitidas pela ROPart apresentavam, em síntese, as seguintes características:

- Investimento: R\$ 72.000.000,00
- Data de emissão: 30.10.2012
- Vencimento: 30.10.2027
- Indexação: IPCA
- Taxa de emissão: 6.5% a.a. ou participação nos lucros correspondente a 10% dos lucros da Risk Office Consultoria Financeira Ltda. (“Risk Office”)
- Amortização: Vencimento
- Resgate Antecipado: Permitido
- Garantias: (i) cessão fiduciária de direitos creditórios de titularidade da Emissora; (ii) alienação fiduciária de ações de emissão da Emissora detidas pelo acionista garantidor; e (iii) aval dos sócios controladores da Emissora.
- Destinação dos Recursos: aquisição de 30% do capital social da Risk Office (R\$ 60 milhões) e o restante destinado ao pagamento das despesas incorridas na emissão das Debêntures, inclusive com a contratação de consultorias.

7. A remuneração das Debêntures, consoante a cláusula 4.9 da escritura de emissão (“Escritura”), foi estipulada no maior valor entre (i) a taxa formada pelo IPCA mais 6,5 % a.a. e (ii) 10% de participação nos lucros da Risk Office (“Taxa de Remuneração”).

8. Como apurado, em garantia do pagamento das Debêntures, a Escritura previa a constituição de (i) cessão fiduciária de direitos creditórios de titularidade da Emissora, correspondentes a todos os dividendos ou qualquer outra forma de distribuição de lucros pela Risk Office; e (ii) alienação

⁸ Cópia do Ofício, acompanhado da resposta da Gestora, pode ser encontrada no Volume I do PAS CVM RJ-2015-12087, doc. 0497932, fls. 27.

⁹ A Gestora encaminhou cópia dos seguintes documentos: Relatório de Análise da Emissão da Debênture RO Participações S.A., Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures da RO Participações, Primeiro Aditamento ao referido instrumento e Relatório de Rating da LF Rating, o qual classificara as Debêntures na categoria “A-” - *“com baixo risco de inadimplemento”* (informações constantes do doc. 0497932, a partir de fls. 29).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

fiduciária de ações de emissão da ROPart¹⁰ detidas pelos acionistas garantidores. O contrato de distribuição da Emissão foi celebrado entre a Emissora e a Coordenadora Líder em 26.11.2012 (“Contrato de Distribuição”)¹¹ e a Oferta, encerrada em 28.11.2012 (conforme comunicado de encerramento enviado à CVM em 29.11.2012)¹².

9. A propósito, a GIF expediu a Solicitação de Inspeção CVM/SIN/GIF nº 5/2014¹³, requerendo a disponibilização de documentos sobre *“todo o processo e diligências utilizados na análise prévia à aquisição de tal ativo, inclusive no tocante ao risco de crédito do emissor da debênture e à precificação e retorno adequado ao risco do ativo”*. Requereu, ainda, que se verificasse se *“o cotista do fundo participou da decisão de investimento na debênture em tela”*, bem como as *“diligências do gestor no acompanhamento da capacidade de a SPE emissora da debênture em honrar o pagamento do título de dívida e, caso positivo, solicitar o último relatório”*.

10. Por sua vez, a equipe da SFI inspecionou as seguintes entidades: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., BNY Mellon Administração de Ativos Ltda., Fundo Pacific e KPMG Auditores Independentes¹⁴. Os trabalhos, realizados entre 10.03.2014 e 29.01.2015, colheram documentação pertinente, incluindo os depoimentos dos principais envolvidos, conforme consignado no RELATÓRIO DE INSPEÇÃO/CVM/SFI/GFE-1/Nº 01/2015 (“Relatório SFI”)¹⁵, que sugeriu à área demandante (SIN) analisar a ocorrência de possíveis infrações à ICVM nº 409/2004, então vigente, considerando o que foi apurado. Adicionalmente, propôs consultar a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) acerca da existência de indícios de descumprimento do artigo 6º da Lei nº 7.492/1986, para eventual comunicação ao Ministério Público Federal (“MPF”), recomendando-se a remessa das informações obtidas à PREVIC, em função do envolvimento do Postalís, providências que foram adotadas¹⁶.

¹⁰ Consoante a Escritura: *“a) cessão fiduciária de direitos creditórios de titularidade da Emissora, correspondentes a todos os dividendos, lucros, rendimentos, bonificações, direitos, juros sobre capital próprio, distribuições e demais valores recebidos ou a serem recebidos ou de qualquer outra forma distribuídos ou a serem distribuídos pelo Risk Office, nos termos do ‘Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, Dividendos e Outras Avenças’ celebrado em 30 de outubro de 2012 entre a Emissora e o Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas (‘Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios’);*

b) a alienação fiduciária de ações de emissão da Emissora detidas pelos Acionistas Garantidores nos termos do ‘Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças’ celebrado em 30 de outubro de 2012 entre a Emissora, os Acionistas Garantidores e o Agente Fiduciário (‘Contrato de Alienação Fiduciária de Ações’)” (grifos do original)

¹¹ Doc. 0497909.

¹² Doc. 0497339.

¹³ Fls. 88 do doc. 0497932.

¹⁴ Consoante o Relatório SFI, a fiscalização incluiu visitas à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (“PREVIC”) e à ROPart, incluindo a Victrix Partners S.A., apontada como a estruturadora da operação.

¹⁵ Doc. 0497134.

¹⁶ Cópias do PA RJ/2014-923, em que foi produzido o Relatório SFI, foram encaminhadas à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro e à PREVIC, por meio dos OFÍCIOS/CVM/SGE/nº 028/2015 e CVM/SGE/nº



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

11. Os achados da inspeção foram sintetizados nos itens 4 (“Considerações Finais”) e 5 (“Conclusão”) do Relatório SFI, brevemente revisitados neste Relatório, especialmente no que informam sobre a Oferta, objeto deste PAS, seguidos pelos elementos de informação relativos à decisão de investimento pelo Fundo Pacific, que foi objeto de apreciação pelo Colegiado no julgamento do PAS CVM nº RJ2015/12087, a fim de facilitar uma visão abrangente e consolidada da Operação e das diferentes perspectivas.

PA CVM Nº RJ2014/923

12. O Relatório SFI, produzido no âmbito do PA CVM nº RJ2014/923, refletiu o resultado de trabalho de campo abrangente, não tendo se limitado à atuação da Gestora, mas abrangido também outras pessoas físicas e jurídicas, incluindo a Emissora e empresas consultorias contratadas com recursos da Oferta, em especial os aspectos ressaltados pela SRE no Termo de Acusação (“TA”)¹⁷.

13. No que diz respeito à Emissora, tratava-se de sociedade de propósito específico (“SPE”) que, em assembleia geral extraordinária (“AGE”) ocorrida em 20.07.2012, teve sua denominação alterada de MDRJ 63 Empreendimentos e Participações S.A. para RO Participações S.A.

14. Na referida ocasião, deliberou-se que a sociedade teria a duração de 16 anos a contar de sua constituição. O objeto social¹⁸ envolvia basicamente a Risk Office, seja para ela prestando serviço de consultoria financeira, seja participando em seu capital social pelo prazo de duração da companhia, que tinha como sócios Arthur Machado e Francisco Valente¹⁹.

15. Consoante apurado pela SFI, tais sócios também participavam do capital de empresa (Victrix Partners S.A. – “Victrix”) que, segundo os relatórios da agência de classificação de risco (“Agência de Rating”) e indicado também por outros participantes, teria estruturado a Emissão, apontando a estrutura de participações²⁰.

16. Nesse sentido, a SFI apontou que os controladores da ROPart eram, à época da emissão das Debêntures, “*sócios em empresas que, juntamente com o Postalis, detinham cerca de 93% das cotas do ETB FIP (...) que, por sua vez, possuía 100% do capital social da Americas Trading Group – ATG, empresa que, segundo matéria publicada no Jornal Valor Econômico em 03.09.12, tornar-se-ia sócia da Risk Office no projeto de criação de uma câmara de compensação (clearing) de uma nova bolsa de valores com a pretensão de concorrer com a BM&FBovespa. Em se*

029/2015(vide fls. 353 e 354, doc. 0497934).

¹⁷ Doc. 0516811.

¹⁸ Doc. 0497838 (fls. 8).

¹⁹ Doc. 0497838 (fls. 22).

²⁰ Os relatórios de rating da LFRating apontam a Victrix como responsável pela estruturação da Emissão. Consoante apurado pela SFI, essa consultoria era detida pelos sócios da ROPart, além de uma terceira pessoa (item 43 e 44 do Relatório SFI).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

concretizando essa sociedade, o Postalís financeira esse projeto pelas duas pontas, na ATG por meio do ETB FIP e na Risk Office pela aquisição das debêntures emitidas pela RO Participações”. A aquisição das ações preferenciais da Risk Office tinha o objetivo de consolidar o mercado de risco no Brasil e desenvolver ferramentas para aprimorar controles de risco de mercado e crédito²¹.

17. Assim, a operação teria sido estruturada por Victrix, que informou não ter percebido remuneração, apenas auxiliando a desenhar a estrutura societária e financeira, conforme resposta subscrita por seu sócio indireto Arthur Machado, também sócio da ROPart²².

18. De outro lado, o Relatório de Avaliação da Emissão de Debêntures emitido pela Baker Tilly Brasil²³ (“Baker Tilly”), fornecido pela ROPart, se referiu à Victrix como estruturadora da operação e mencionou remuneração²⁴ de R\$ 2 milhões (informação que posteriormente a Emissora sustentou ser equivocada²⁵).

19. Oito meses após a Emissão, em 27.06.2013, a totalidade das ações de emissão da ROPart, alienadas fiduciariamente em garantia das Debêntures, foi transferida para Genève Investimentos Ltda.²⁶ (“Genève”), também relacionada a Arthur Machado Segundo o instrumento particular da 5ª alteração do contrato social²⁷, de 24.09.2013, que modificou apenas as cláusulas 11ª e 19ª, o capital social de Genève (cláusula 5ª) era de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), dividido em 4.000 (quatro mil) quotas, sendo uma delas detida por A. L. e as demais 3.999 por Arthur Machado.

20. Esse ponto ensejou questões sobre a destinação das despesas com consultorias e demais custos de emissão, que alcançaram R\$ 13.156.893,61²⁸. A investigação reportou elementos que sugeriram a existência de relações entre a contratante e as contratadas que poderiam implicar possível conflito de interesses²⁹. A esse respeito, apontou que Arthur Machado era responsável por Alubam Participações S.A. (“AlubamPart”), presidida pelo responsável por Credpag Consultoria e Serviços Financeiros (“Credpag”), a qual foi destinatária de R\$ 2,5 milhões para despesas com a aquisição das ações de Risk Office. Já Laber Serviços Empresariais Ltda. (“Laber Serviços”), contratada por R\$ 2,636 milhões, tinha como responsável A.L., sócio de Arthur Machado na

²¹ Doc. 0497856 (fls. 4).

²² Doc. 0497871.

²³ Doc. 0497880.

²⁴ Segundo o Relatório de Baker Tilly (fls. 25), “um montante equivalente a aproximadamente R\$ 12 milhões foi destinado ao pagamento das despesas incorridas com a contratação de consultorias (...). Considerando que cerca de R\$ 4 milhões serão destinados a Estruturação e acompanhamento da Debênture, dos outros R\$ 8 milhões, R\$ 2 milhões foram pagos à Victrix pela Estruturação Financeira”.

²⁵ Doc. 0497883.

²⁶ Doc. 0497900 e 0497903.

²⁷ Doc. 0497906.

²⁸ Vide quadro 11 (fls. 35) do Relatório SFI (doc. 0497134).

²⁹ Itens 108 a 111 do Relatório SFI (doc. 0497134).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Genève, para quem foram transferidas, posteriormente, as ações de emissão da ROPart. Segundo apontou a SRE: *“a ausência de informações sobre a destinação de parte do valor da Oferta para empresas ligadas aos sócios da RO Participações é uma omissão relevante nas informações da Oferta, caracterizando uma infração ao caput do art. 10 da Instrução CVM Nº 476/09”*³⁰.

21. No que se refere à Socopa, Coordenadora Líder da Oferta, que firmou o Contrato de Distribuição, informou ter sido remunerada com 0,30% do total da Emissão, pelo serviço de coordenação, e com 0,20%, pela distribuição. Ao ser demandada a apresentar provas dos esforços realizados na distribuição, esclareceu que esses não ocorreram, já que, previamente, a Emissora indicou o Fundo Pacific para subscrever a totalidade das Debêntures, não tendo, portanto, procurado outros investidores.

22. Segundo a Acusação, a Socopa também não identificou as discrepâncias entre as informações sobre garantias dadas pela Emissora, no documento principal, a Escritura da Emissão, e as informações utilizadas pela Agência de Rating para avaliação dos riscos do negócio.

23. Apontou que o item 4.14 (“Das Garantias Reais”) da Escritura³¹ preconizava apenas duas garantias reais: (i) cessão fiduciária de direitos creditórios de titularidade da Emissora, correspondentes a todos os dividendos, lucros, rendimentos, bonificações, direitos, juros sobre capital próprio, distribuições e demais valores recebidos ou a serem recebidos ou de qualquer outra forma distribuídos ou a serem distribuídos pela Risk Office; e (ii) alienação fiduciária de ações de emissão da Emissora detidas pelos Acionistas Garantidores (Arthur Machado e Francisco Valente, conforme item 1.1 da Escritura). O Relatório Preliminar de Rating³², de 09.10. 2012, as mencionou nos itens 17a e 17b, mas acrescentou uma terceira (item 17c) não mencionada na Escritura: *“Aval dos sócios controladores da ROPART e acionistas garantidores nos termos da ESCRITURA”*.

24. A SRE identificou que a existência de aval consubstanciou informação equivocada, como confirmado pela Emissora, em ofício à SFI³³, equívoco que, segundo a SFI, *“pode ter gerado uma interpretação equivocada quanto à estrutura de garantia”* e *“ter sido refletida na nota de rating (A-)”*³⁴. A disposição sobre o aval foi mantida no Relatório Definitivo de Rating, de 12.03.2013, e excluída no Relatório Definitivo de Rating Primeira Revisão, de 29.05.2014³⁵.

25. A partir dessas informações, a SRE buscou obter esclarecimentos adicionais e oficiou a Socopa e seu diretor responsável, além da Emissora, Arthur Machado e Francisco Valente. Obtidas

³⁰ Item 40 do Termo de Acusação da SRE (0516811).

³¹ Doc. 0497318.

³² Doc. 0497959.

³³ Doc. 0497967 (fls. 3).

³⁴ Doc. 0497134 (fls. 12).

³⁵ Doc. 0497990 (fls. 5).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

as informações, a SRE concluiu as investigações e, tendo entendido que restaram reunidos elementos suficientes de materialidade e autoria, formulou o TA no âmbito deste PAS.

PAS CVM Nº RJ2015/12087

26. No que se refere à administração do Fundo Pacific e a decisão de investimento, o Relatório SFI deu ensejo à instauração pela SIN do PAS CVM nº RJ2015/12087, no qual foi formulada acusação em face da Administradora e da Gestora, além do diretor responsável pela administração de carteira de valores mobiliários de ambas as instituições (“J.C.O.”), por violação ao art. 65-A, I, da ICVM nº 409/2004³⁶. À Administradora e ao referido diretor responsável por não terem atuado com a devida diligência no exercício de suas atribuições e à Gestora e ao diretor responsável por terem descumprido deveres de fidúcia e lealdade, na realização do investimento.

27. Tal processo foi julgado pela CVM em 24.07.2018³⁷, tendo resultado, por unanimidade de votos, **(i)** na absolvição da Administradora e J.C.O. da acusação de infração ao art. 65-A, inciso I, da ICVM nº 409/04; **(ii)** na condenação da Gestora à penalidade de multa pecuniária de R\$ 7,2 milhões, equivalente a 10% do valor da operação irregular; e **(iii)** na condenação de J.C.O., na qualidade de diretor responsável pela Gestora, à pena de inabilitação, pelo prazo de três anos, para o exercício do cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou que dependam de autorização ou registro na CVM.

28. Como já relatado, a decisão do Colegiado da CVM foi objeto de recurso ao CRSFN, que, por sua vez, manteve as decisões de aplicação das referidas penalidades, consoante o Acórdão/CRSFN nº 5, de 21.01.2020, tornando-se definitivas na esfera administrativa.

III. ACUSAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO

29. Em 18.05.2018, a SRE lavrou o TA, no âmbito deste PAS, em face da Socopa, da ROPart e dos referidos diretores da ROPart³⁸, propondo sua responsabilização, em síntese, nos seguintes termos quanto ao ocorrido sob a ótica da Acusação:

- a. Socopa: por infração ao disposto no item I do artigo 11 da ICVM nº 476/2009, em razão da falha ao assegurar que as informações prestadas pelo ofertante fossem verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes;
- b. ROPart: pela prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários,

³⁶ Art. 65–A. O administrador e o gestor estão obrigados a adotar as seguintes normas de conduta: I – exercer suas atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo, empregando o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses dos cotistas e do fundo, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua administração ou gestão;

³⁷ PAS CVM nº RJ2015/12087, Diretor Relator Pablo Renteria, j. em 24.07.2018.

³⁸ Doc. 0516811.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

em infração ao item I c/c item II, letra “c” da ICVM nº 08/1979;

- c. Arthur Machado, diretor da ROPart: pela prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, por meio da qual logrou obter para a ROPart vantagem patrimonial indevida no valor de R\$ 13 milhões, incorrendo em infração ao item I c/c item II, alínea “c” da ICVM nº 08/1979; e
- d. Francisco Valente, diretor da ROPart: pela prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, por meio da qual logrou obter para a ROPart vantagem patrimonial indevida no valor de R\$ 13 milhões, incorrendo em infração ao item I c/c item II, alínea “c” da ICVM nº 08/1979.

30. No que se refere à caracterização da operação como fraudulenta, a SRE concluiu terem restado configurados elementos que comprovam a utilização de ardil, destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de obter, para si ou para terceiros, vantagem patrimonial, de forma dolosa. Segundo a SRE, tais ardis e artifícios teriam sido utilizados pela Emissora e seus Diretores para obterem vantagem patrimonial ilícita, por meio da destinação de recursos para empresas relacionadas aos Diretores para arcar com supostas despesas da Emissão.

31. No contexto da destinação dos recursos da Oferta, a SRE sublinhou o fato de que os Diretores da Emissora eram sócios da consultoria contratada para estruturar a operação (Victrix), pelo que foi remunerada em R\$ 2 milhões, nos termos de relatório da Baker Tilly Brasil e outros pagamentos foram realizados a duas empresas com vínculos com Arthur Machado, tendo sido identificado que, em pelo menos três contratos, cláusulas ligavam a remuneração do contratado ao valor que resultaria da captação por meio da Emissão, ou seja, ao seu sucesso.

32. A Acusação também apontou, na análise dos referidos contratos da ROPart, elementos³⁹ que entendeu corroborarem sua conclusão de que a Emissão foi fraudulenta e salientou que o ardil teria sido iniciado em 20.07.2012, em AGE que aprovou a transformação da Emissora na ROPart, SPE com duração determinada e correspondente ao período de maturação das Debêntures (16 anos) e com os propósitos de adquirir participação acionária na Risk Office, bem como ser por ela contratada para prestação de serviços de consultoria financeira.

33. Para a SRE, a conclusão de que houve fraude foi reforçada pela afirmação da Socopa quanto ao fato de ter sido informada, antes da concretização da Oferta, que o Fundo Pacific adquiriria a totalidade das Debêntures e, como apurado pela SIN, esse fundo recebeu aporte de R\$ 72 milhões quatro dias antes da Emissão.

34. No que se refere à atuação da Socopa, a SRE concluiu que essa não observou as

³⁹ Doc. 0516811, item 74.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

divergências existentes entre as garantias das Debêntures e as informações utilizadas pela Agência de Rating para produzir as constantes dos relatórios de *rating*, que impactaram o próprio *rating* inicial da operação. Destacou que foram detectadas questões relacionadas aos relatórios de *rating*, tendo sido identificadas falhas informacionais. A Acusação ressaltou que foram elaborados, no total, os seguintes quatro relatórios de *rating*: **(i)** Relatório Preliminar de Rating - Outubro de 2012⁴⁰; **(ii)** Relatório Definitivo de Rating – Março de 2013⁴¹; **(iii)** Relatório Definitivo de Rating – Março de 2013 Revisado (“Relatório Definitivo de Rating Revisado”)⁴²; e **(iv)** Relatório Definitivo de *Rating* – Primeira Revisão - Maio de 2014 (“Relatório Definitivo de Rating 2014”)⁴³.

35. Com relação ao Relatório Definitivo de Rating Revisado, a Acusação destacou terem sido omitidas as seguintes informações previamente apresentadas: (i) Página 5 – Resumo Gráfico da Operação; (ii) Capítulo V – Identificação dos Diretores da Victrix; (iii) Capítulo VII – Quadros de Balanço, DRE, Indicadores Tradicionais e Dívida; e (iv) Capítulo IX – Informações dos acionistas.

36. A SRE considerou tal supressão sem sentido, pois a Emissão já havia sido encerrada e dois relatórios de *rating* tinham sido divulgados e endossou a opinião da SFI de que tais informações eram essenciais para que potenciais investidores pudessem avaliar os riscos envolvidos.

37. Quanto ao Relatório Definitivo de Rating 2014, o *rating* foi reduzido de “A-” para “BB”. O rebaixamento teve como fundamento a falta de entendimento sobre as negociações para a concretização do projeto de expansão e consolidação do mercado de atuação da Risk Office. A SRE pontuou, ainda, que a referência ao aval foi retirada só nesta versão, sem maiores explicações.

38. A ROPart e os Diretores foram acusados da prática de operação fraudulenta, nos termos do item I c/c item II, alínea “c”, da ICVM nº 8/1979, sendo que, segundo a SRE, a ROPart teria obtido vantagem patrimonial indevida de R\$ 13 milhões. A SRE considerou que foi utilizado ardil na Emissão com o objetivo de obtenção de ganhos ilícitos, que teriam tido papel fundamental a Administradora, a Gestora e J.C.O., para viabilização da operação ilícita no ambiente de pretensa normalidade do mercado de capitais⁴⁴; e que o requisito de induzir e manter terceiros em erro teria restado configurado na medida em que a Oferta teve como prejudicado o Postalis.

39. Segundo a Acusação, a vantagem patrimonial para a ROPart de R\$ 13 milhões teria

⁴⁰ Doc. 0497959.

⁴¹ Doc. 0497974.

⁴² O Relatório Definitivo de Rating Revisado contém na capa o seguinte *disclaimer*: “*Este Relatório foi revisto pelo classificado, que solicitou a supressão de várias partes consideradas sigilosas e não disponíveis para divulgação. As partes do Relatório onde houve supressão de informações estão informadas no final deste Relatório*”.

⁴³ Doc. 0497990.

⁴⁴ Fazendo remissão ao TA do PAS CVM nº RJ2015/12087, a Acusação indicou que J.C.O. fora responsável pela tomada da decisão do investimento nas Debêntures e que haveria indícios de que ele teria atuado diretamente no convencimento de dirigentes do Postalis para o aporte dos recursos necessários para a operação.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

correspondido às despesas de emissão arcadas pelo Fundo Pacific e, assim, por seu cotista exclusivo, o Postalis. Parte integrante deste valor seria composto pela suposta remuneração de R\$ 2 milhões paga à Victrix pela estruturação da operação, segundo apontado pela Baker Tilly.

40. Apontou a SRE que a maior parte dessas despesas teria sido destinada ao pagamento de serviços de quatro empresas. Dessas, duas tinham vínculo comercial, mesmo que indireto, com Arthur Machado. A Credpag recebeu R\$ 2,5 milhões da Emissora e tinha como sócio majoritário M.O.L.F.⁴⁵, sócio de Arthur Machado na AlubamPart. A Laber Serviços recebeu R\$ 2.636.000,00 e tinha como responsável A.L., sócio de Arthur Machado na Genève Investimentos. A remuneração pelos serviços de três dessas sociedades estava em boa parte atrelada ao valor da Emissão, dependendo, assim, do sucesso da subscrição e integralização das Debêntures.

41. Pontuou, ainda, a Acusação que os contratos celebrados com R.A.R. Informática Ltda. (“RInformática”) e Meta Corretora e Projetos Ltda. (“Meta Projetos”) apresentam cláusulas semelhantes e ambos se referiam a serviços de participação de “*road show de captação*” e “*reuniões com a empresa objeto de futuro investimento da Contratante, denominada Risk Office*”, sendo que o contrato com Credpag foi firmado seis dias depois de encerrada a Emissão e a contratação da RInformática ocorreu cinco meses depois.

42. Em suma, segundo o Relatório SFI, no total, os referidos custos representariam 16,67% do custo total da Emissão, valor muito acima do padrão de mercado para emissões semelhantes.

IV. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA

43. Em 05.07.2018, a PFE proferiu parecer⁴⁶, manifestando entendimento de que a peça acusatória estaria adequada aos fins a que se destina, restando preenchidos os requisitos formais e processuais constantes dos arts. 6º e 11 da então vigente Deliberação CVM nº 538/2008⁴⁷.

44. Em sua análise, a PFE orientou quanto à comunicação dos fatos apurados ao MPF no Estado do Rio de Janeiro, mas ressaltou que, considerando a notoriedade da deflagração da Operação Pausare, objeto de processos em trâmite perante a 10ª Vara Federal de Brasília, “*o presente caso poderá, eventualmente, ser redirecionado à Procuradoria da República no Distrito Federal, devido ao envolvimento do Postalis nos fatos comunicados*”⁴⁸.

⁴⁵ De acordo com a Acusação, M.O.L.F. foi alvo de condução coercitiva e buscas na Operação Ormertà, deflagrada pela Polícia Federal em 26.09.2016, por suposto envolvimento em desvios de recursos do Postalis.

⁴⁶ Doc. 0550126.

⁴⁷ Revogada pela ICVM nº 607/2019, posteriormente revogada pela Resolução CVM (“RCVM”) nº 45/2021.

⁴⁸ Conforme DESPACHO n. 00348/2018/PFE - CVM/PFE-CVM/PGF/AGU, contido no doc. 0550126.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

V. RAZÕES DE DEFESA

SOCOPA

45. Devidamente citada em 01.08.2018⁴⁹, a Socopa apresentou, tempestivamente, suas razões de defesa em 04.10.2018⁵⁰, considerado o deferimento, pela SRE⁵¹, de prorrogação de prazo⁵².

46. Em sua defesa, Socopa requereu o julgamento pela total improcedência das imputações contidas no TA com base, em síntese, nos seguintes principais argumentos:

(i) A SRE se valeu de acusações infundadas, imputando condutas não provadas e apresentando alegações vazias contra a Coordenadora Líder. A Acusação imputou à Socopa atuação de má-fé, o que não se presume no direito brasileiro, conforme art. 113 do Código Civil⁵³ e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Presunções jamais devem ser confundidas com indícios. A SRE tomou como certos fatos que não foram provados. Os indícios devem ser sérios, convergentes e válidos, consoante jurisprudência da CVM, mas a Acusação apresentou meras presunções;

(ii) A obrigação do coordenador líder, nos termos do art. 11 da ICVM nº 476/2009, é de meio e não de fim. Seu dever consiste em diligenciar para que as informações prestadas pelo ofertante sejam verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da oferta;

(iii) Foi diligente em sua atuação e cumpriu com suas obrigações de Coordenadora Líder, destacando **(a)** a contratação de escritório de advocacia especializado na área para revisão dos documentos da operação; e **(b)** a solicitação de opinião legal sobre a validade, eficácia e exequibilidade dos instrumentos relativos à Oferta a outro escritório de renome, com intensa atuação na área, contratado pela Emissora. Ambos opinaram, sem ressalvas, pela eficácia, validade e suficiência das informações da Emissão;

(iv) Os serviços de coordenador líder vão muito além da simples busca de investidores, de modo que não é correto afirmar que a Coordenadora Líder somente foi contratada para dar aparência de legalidade à operação. Não há vedação para realização de uma oferta pública de valores mobiliários com esforços restritos que já tenha um investidor. O coordenador líder, nessa hipótese, ainda deve cumprir suas demais funções, como foi o caso. A Socopa apenas tomou conhecimento de quem adquiriria as Debêntures um dia antes da Emissão e de sua efetiva aquisição pelo Fundo Pacific;

(v) Os relatórios de *rating* não são aptos a gerar descumprimento ao inciso I do art. 11 da ICVM nº 476/2009. O Relatório Preliminar de Rating deve ser desconsiderado como

⁴⁹ Data que consta do Relatório de Acompanhamento de Defesas (Doc. 0692088). A intimação eletrônica é datada de 26.07.2018 (Doc. 0564199).

⁵⁰ Doc. 0611273.

⁵¹ Doc. 0603811.

⁵² Apresentado por Arthur Machado (doc. 0603346). A decisão da SRE aproveitou a todos os acusados.

⁵³ Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

documento da Emissão, pela natureza preliminar e por ser baseado apenas em minutas, conforme mencionado no próprio documento. O Relatório Definitivo de Rating 2013 igualmente não pode ser considerado como instrumento usado na tomada de decisão do investidor, uma vez que foi emitido após o encerramento da Oferta. Este foi o entendimento da CVM no julgamento do PAS CVM nº RJ2015/10287. Em todo caso, o Relatório Definitivo de Rating 2013 contém o *disclaimer* de que o comprador das Debêntures deverá observar as condições dos demais documentos da emissão. Nunca constou na escritura o aval dos sócios. O Relatório Definitivo de Rating 2013 não se baseou no aval para atribuir nota à operação. Para avaliar o risco principal da operação foi considerada a garantia do fluxo de dividendos da Risk Office. De acordo com a classificação das notas usada pela Risk Office, as notas estariam atreladas ao tamanho das garantias oferecidas. Assim, a nota “A-” seria um indício de que o aval não foi considerado pela LFRating. Sem analisar o patrimônio dos avalistas seria impossível analisar o aval. Não é função do coordenador líder verificar as informações utilizadas pela agência de *rating*. Esse dever é da própria agência. Não há qualquer indício de dolo por parte da ROPart em fornecer informações incorretas para a LFRating;

(vi) O Fundo Pacific, investidor qualificado, declarou ter conhecimento e estar de acordo com as garantias previstas na Escritura. Ademais, manifestou-se pela suficiência, validade e exequibilidade das garantias prestadas no âmbito da Oferta e estar ciente de todos os termos, condições, obrigações e prazos relacionados à alienação fiduciária de ações e à cessão fiduciária de direitos creditórios. Isso se reforça pelo fato de que os únicos contratos da Oferta referentes a garantias eram o Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e o Contrato de Alienação Fiduciária de Ações. Assim, o erro nos relatórios de *rating* não comprometeu a capacidade do Fundo Pacific de analisar as garantias da operação. O Fundo Pacific declarou ter feito análise independente dos aspectos financeiros e jurídicos das Debêntures, não tendo ressalvas, e ter tido acesso a todas as informações a respeito da Oferta e da Emissora que considerava adequadas e suficientes. Ainda, o Fundo Pacific declarou ter conhecimento de que a participação da Coordenadora Líder não implicava julgamento sobre a Emissora, a Risk Office, suas controladas ou as Garantias. As informações prestadas pela Emissora foram verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo a tomada de decisão fundamentada; e

(vii) Pela teoria do *reliance defense*, não se poderia responsabilizar o participante da oferta, não emissor, que se baseou na análise de especialistas, caso não sejam identificados indícios de que a informação não era correta. Além dos pareceres jurídicos mencionados acima, a Socopa amparou-se, ainda, no Relatório Baker Tilly.

47. Com base nos argumentos apresentados, a Socopa concluiu sua defesa sustentando que:

- a. “atuou dentro dos padrões de diligência exigidos ao intermediário líder de uma oferta pública de valores mobiliários realizadas com esforços restritos, sendo tal constatação suficiente para afastar sua punibilidade”;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

- b. *“os relatórios produzidos pela LFRating não podem ser considerados como passíveis de gerar o descumprimento do item I do artigo 11 da Instrução CVM 479/09, sendo apenas documentos de suporte contendo menção errônea a uma garantia, mas que em nada prejudicam a verificação que a Defendente cumpriu, de maneira diligente, todas as funções no âmbito da emissão das Debêntures”;*
- c. *“não pode a Defendente ser responsabilizada pelo suposto descumprimento de uma obrigação regulamentar por parte da LFRating, uma vez que a Socopa tomou toda a diligência na verificação das informações das Debêntures”;*
- d. *“por meio da declaração entregue pelo Fundo à Defendente, fica claro que: (1) o Fundo possuía total conhecimento das garantias das Debêntures, tendo realizado análise com relação a tais garantias, não possuindo qualquer dúvida com relação à garantia que constou erroneamente no Relatório de Rating Preliminar; (ii) o Fundo analisou a Emissora, possuía total conhecimento acerca de sua atividade e dos riscos relacionados às Debêntures e (iii) o Relatório de Rating Preliminar não foi utilizado pelo Fundo para tomada de sua decisão de investimento, nem como qualquer garantia com relação ao relatório que lhe foi fornecida, tanto pela Defendente, quanto pela Emissora”;* e
- e. *“mesmo que se considerasse que a diferença de informações entre o Relatório de Rating Preliminar e os instrumentos da emissão configura informação incorreta, não pode a Defendente, com base na teoria da reliance defense, ser culpada por tal incorreção, uma vez que possuía não apenas um, mas diversos assessores de renome atestando pela validade das informações, e não possuía qualquer razão para duvidar de que a avaliação de tais especialistas não estava correta”.*

48. Adicionalmente, a Socopa manifestou interesse em negociar termo de compromisso, proposta que, todavia, não chegou a ser apresentada⁵⁴.

FRANCISCO VALENTE

49. Citado regularmente em 31.07.2018⁵⁵, Francisco Valente apresentou tempestivamente suas razões de defesa em 04.12.2018⁵⁶, pugnando por sua absolvição, em síntese, pelos seguintes principais argumentos:

- (i) Não configura irregularidade ou crime ser sócio de alguém que, posteriormente, seja investigado por atos ilícitos, receba julgamento desfavorável em qualquer instância ou seja julgado pela imprensa. Não se presume solidariedade em direito civil e muito menos no direito penal;

⁵⁴ Conforme o Memorando nº 99/2019-CVM/SPS/CCP (doc. 0704077), expedido por ocasião do encaminhamento dos autos para sorteio de Relator, a Socopa não chegara a formalizar proposta de termo de compromisso.

⁵⁵ Conforme aviso de recebimento (doc. 0578435). A intimação eletrônica foi assinada em 27.07.2018 (doc. 0564193).

⁵⁶ Doc. 0690061.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

(ii) Francisco Valente é um profissional técnico de destaque no mercado de análise de risco. Embora tenha assumido na ROPart o papel de Diretor de Operações, a convite de Arthur Machado, era claro, na convivência de ambos, que as decisões estratégicas e relevantes da sociedade eram tomadas por Arthur Machado. Francisco Valente não compartilhava poder de controle, de mando ou gerência empresarial. O acordo de acionistas firmado em 10.12.2012 entre os Diretores previa que Francisco Valente teria de seguir a orientação de voto proferida por Arthur Machado. Esse fato se refletiria, também, nas funções de cada um dos Diretores na companhia. Enquanto ele era o Diretor de Operações, Arthur Machado era o Diretor Presidente. Os cargos, conforme estatuto social da ROPart, tinham atribuições muito diversas, tendo o Diretor de Operações a função de auxiliar o Diretor Presidente no exercício de suas atribuições. Toda a administração da Emissora era exercida por Arthur Machado, ao passo que Francisco Valente se limitava a aspectos meramente técnicos e operacionais;

(iii) A Acusação não trouxe qualquer individualização da conduta de Francisco Valente, o que representaria um vício insanável. Não havendo descrição pormenorizada de fatos a ele atribuídos, é nula a pretensão de responsabilidade arguida pela Acusação, por violação ao direito da ampla defesa. Não fica claro se Francisco Valente foi acusado como diretor ou sócio da ROPart. Em ambos os casos, há ilegitimidade acusatória;

(iv) O cálculo do benefício patrimonial indevido no valor de R\$ 13 milhões implicaria considerar que a Oferta teria tido custo zero. Ademais, no julgamento do PAS CVM nº RJ2015/12087 a CVM reputou que o Postalís sofreu prejuízo de R\$ 2.196.703,98, o que é incompatível com o benefício econômico apontado neste PAS. Essa suposta perda patrimonial ocorreu, única e exclusivamente, devido à solicitação do resgate antecipado das Debêntures. Caso contrário, o Postalís teria aferido a rentabilidade prevista na Escritura e não caberia falar-se em prejuízo;

(v) Não restou identificado se o acusado teria sido beneficiado com a suposta operação fraudulenta ou a ROPart. Acionistas só deveriam ser apenados em caso de participação ativa e comprovada em atos fraudulentos, sendo que ele jamais interagiu com qualquer das partes envolvidas na Oferta, o que poderia comprovar por prova testemunhal;

(vi) A Acusação aparenta adotar a tese incorreta de que os Diretores agenciaram pessoas chave no grupo econômico da Administradora, da Gestora e do Postalís para desviar recursos do Fundo Pacific, por meio da contratação de sociedades vinculadas a Arthur Machado em serviços superfaturados, inseridos nos custos de estruturação;

(vii) O art. 9º, V, da Lei nº 6.385/1976⁵⁷ não confere poder irrestrito à CVM para instaurar processos contra quaisquer pessoas que tenham alguma relação com o mercado de capitais, sendo que o acusado não estava na categoria de “diretor responsável”;

⁵⁷ Art. 9º A Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto no § 2º do art. 15, poderá: (...) V - apurar, mediante processo administrativo, atos ilegais e práticas não equitativas de administradores, membros do conselho fiscal e acionistas de companhias abertas, dos intermediários e dos demais participantes do mercado; (...).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

(viii) A SRE incorretamente apontou que os sócios teriam prestado aval, o que constou erroneamente de um dos relatórios da LFRating, mas não condiz com a Escritura;

(ix) A Acusação, ao comparar a Oferta com outras ofertas no mercado, confunde custos de emissão, que são despesas estritamente ligadas à oferta, com custos de estruturação, que englobam os custos de emissão e incluem, também, pagamentos relacionados à estruturação do investimento na Risk Office. Os custos de emissão da Operação corresponderam a apenas R\$ 1.618.493,61, somente 2% do valor total da Emissão. Esse valor é absolutamente razoável e condizente com a prática do mercado;

(x) Não caberia à CVM indicar a renumeração razoável para a Emissão e para a estruturação do investimento na Risk Office. Neste caso, não caberia à CVM verificar a diligência da atuação dos administradores da ROPart por não se tratar de companhia aberta, não havendo acionistas minoritários a serem tutelados. A Acusação trata a ROPart como companhia aberta, questionando contratações em conflito de interesses. Não há irregularidade na contratação em emissões de partes relacionadas. Em todo caso, é necessário esclarecer que a Victrix nunca recebeu nenhum valor pela estruturação da Emissão. A declaração unilateral da Baker Tilly não poderia servir sequer de prova indiciária, por não ser indício sério, convergente e suficiente. A SRE privilegiou a declaração da Baker Tilly sobre a prova documental dos registros contábeis da Victrix;

(xi) Francisco Valente não tem relacionamento com nenhum prestador de serviço da Oferta e não é possível falar em conflito de interesses em relação a ele. Também não se pode falar em benefícios no contexto da contratação de Credpag ou Laber Serviços, sociedades relacionadas apenas a Arthur Valente;

(xii) A Acusação também não conseguiu comprovar quem da Emissora teria informado previamente à Socopa sobre a aquisição das Debêntures pelo Fundo Pacific. Novamente a Acusação apenas confiou na palavra de terceiro;

(xiii) No âmbito do PAS CVM nº RJ2015/12087, a Gestora e J.C.O. foram condenados não pelo fato de as Debêntures representarem um investimento ruim, mas pela falta de diligência na análise do investimento. A ROPart e Francisco Valente não devem ser responsabilizados por investimentos de terceiros. Francisco Valente nunca tratou do tema com a Gestora nem com J.C.O., cabendo destaque para o fato de que, conforme Relatório Baker Tilly, não é possível categorizar as Debêntures como um investimento fora do padrão de mercado; e

(xiv) A cisão processual e a condução de processos em separado pela SIN e pela SRE implicou dissonâncias, como a diferença entre o suposto benefício ilícito obtido pela ROPart e a perda patrimonial do Fundo Pacific. Outro descasamento está relacionado à presunção de que teria havido abuso na definição da Taxa de Remuneração, que não foi objeto de questionamento no PAS CVM nº RJ2015/12087. Tais processos são conexos e devem guardar coerência.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

50. Nesse sentido, a defesa de Francisco Valente apresentou as seguintes conclusões⁵⁸:

- a. Francisco Valente atuava “*exclusivamente no desenvolvimento de soluções de tecnologia para a ATG e viria atuar na mesma área na ROPart*”;
- b. nunca teve “*qualquer contato com o BNY Mellon, a Socopa, LF Rating ou integrantes do Postalis a respeito da estruturação da Emissão*”;
- c. o Termo de Acusação não individualizou qualquer conduta sua “*no contexto da Emissão, limitando-se a dizer que é acionista da ROPart e da Victrix*”;
- d. a falta de individualização da conduta de Francisco Valente ocorre não apenas pela falha do TA, mas por “*inexistência*” de sua atuação no âmbito da Emissão;
- e. não houve “*nenhuma contratação e pagamento para empresas com partes relacionadas*” ao acusado e “*não haveria qualquer irregularidade na contratação de partes relacionadas à emissora para atuação no âmbito de ofertas*”;
- f. os “*Custos de Estruturação devem ser segmentados entre os custos relacionados à oferta, propriamente dita, e os custos relacionados à integralização de ações emitidas pela Risk Office*”, sendo que os custos relacionados à oferta se encontravam “*em patamares absolutamente razoáveis se forem devidamente compreendidos os Custos de Estruturação*”;
- g. não houve “*qualquer pagamento à Victrix, sociedade integrante do grupo da ATG, e que se beneficiaria indiretamente no desenvolvimento de tecnologia pela Risk Office*”, e o acusado não tinha participação nas demais sociedades remuneradas pela transferência de recursos “*a título de custos de estruturação*”.

RO PARTICIPAÇÕES S.A.

51. Citada em 31.07.2018⁵⁹, a ROPart apresentou, tempestivamente, suas razões de defesa em 04.02.2019⁶⁰ após o deferimento, pela Área Técnica⁶¹, de novo pedido de prorrogação de prazo⁶².

52. Em sua defesa, ROPart fez uma ressalva preliminar, concernente à absoluta impossibilidade de exercer, adequadamente, os direitos à ampla defesa e ao contraditório, em razão de medida de busca e apreensão em sua sede, solicitando: (i) a suspensão do PAS até que fosse liberado o acesso à documentação apreendida; e (ii) fosse atribuído prazo de 30 dias para oferecimento de nova defesa. Sucessivamente, requereu que fosse declarada a prescrição quinquenal da pretensão punitiva da CVM e, caso não fosse declarada, que o processo fosse

⁵⁸ Vide a conclusão (fls. 34 e 35) da defesa de Francisco Valente (doc. 0690061).

⁵⁹ Conforme relatório de acompanhamento de defesas (doc. 0692088). A intimação eletrônica foi assinada em 27.07.2018 (doc. 0564196).

⁶⁰ Doc. 0681235.

⁶¹ Doc. 0640820.

⁶² Apresentado por Arthur Machado (doc. 0640617). A decisão da SRE aproveitou a todos os Acusados.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

arquivado. Por fim, pugnou pela oitiva de testemunhas “*caso essa colenda CVM entenda necessária para afastar os fatos narrados no Termo de Acusação*”.

53. Em síntese, ROPart apresentou os seguintes argumentos:

- (i) A ROPart, assim como Arthur Machado, foi alvo de medida de busca e apreensão em sua sede, nos autos da Medida Cautelar nº 0037559-15.2017.4.01.3400, que privou a Emissora de documentos imprescindíveis à sua defesa. Embora tenha solicitado acesso à documentação em sede criminal, esse acesso não havia sido concedido;
- (ii) Considerando que a Operação ocorreu em 30.10.2012 e a Acusação é datada de 18.05.2018, decorreu-se o prazo da prescrição quinquenal previsto no art. 1º da Lei nº 9.873/1999⁶³, sendo que, no âmbito do PAS CVM nº RJ2015/12087, a CVM dirigiu-se apenas à Administradora Fiduciária, Gestora e J.C.O.;
- (iii) É incorreta a afirmação de que o investimento pelo Postalís nas Debêntures foi uma má decisão negocial. O Relatório Baker Tilly apontou que, analisando emissões comparáveis, a Taxa de Remuneração estava entre as mais altas taxas de juros praticadas, destacando que as taxas e prazos eram condizentes com os existentes no mercado à época;
- (iv) A Operação não representou desvio de recursos. O projeto Risk Office era uma grande e séria oportunidade de investimento e previa, naquele momento histórico, a possibilidade de excelentes retornos financeiros. A Risk Office era uma das principais empresas de consultoria de gestão de riscos. Para consolidar-se no setor, decidiu emitir ações preferenciais no valor total de R\$ 60 milhões, correspondentes a 30% de seu capital social após a operação, mas que fariam jus a 50% de seus lucros. Com os recursos captados, o projeto envolvia a aquisição de concorrentes com atuações similares e, também, complementares. A ROPart, após tornar-se acionista da Risk Office, teria uma participação ativa na gestão e execução do projeto de expansão da investida;
- (v) A Emissora foi absolutamente transparente ao prever, na Escritura, a estrutura de custos da Emissão. A KPMG destacou em sua análise que este nível de transparência não seria comum neste tipo de operação. Isso é, não se tentou induzir investidores em erro;
- (vi) A ROPart, de modo diligente, contratou **(a)** a Socopa para atuar como coordenadora líder; **(b)** a LFRating para atuar como classificadora de risco de crédito; e **(c)** um renomado escritório de advocacia especializado na área para opinar sobre a regularidade da Emissão do ponto de vista jurídico;
- (vii) O Postalís era investidor qualificado e também cliente da Risk Office, conhecendo seu portfólio e seus serviços. Mais de 50% da carteira de clientes da Risk Office era dedicada ao assessoramento de fundos de pensão. O Postalís, então, exerceu uma legítima opção de investimento;

⁶³ Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

(viii) A Emissora não pode responder pelo fato de as Debêntures não terem trazido o resultado financeiro projetado;

(ix) Embora os custos da Emissão tenham atingido R\$ 13 milhões, os gastos do Postalís ficaram restritos aos R\$ 12 milhões indicados na Escritura. A diferença foi aportada pelos próprios Diretores, como reconhecido no Relatório SFI, corroborando o fato de que essas despesas eram reais e não fictas. A SRE imputa como vantagem econômica da ROPart todos os custos da Emissão, como se fosse possível que a emissão tivesse a custo zero;

(x) As despesas de emissão não estavam fora do padrão de mercado. Somente R\$ 4.018.957,00 foram despendidos com a Emissão em si, o que representa 5,58% do valor total pago. Enquanto isso, R\$ 9.081.043,00 foram gastos com a contratação de consultorias para **(a)** analisar as ferramentas tecnológicas da Risk Office e das concorrentes que poderiam ser adquiridas; **(b)** garantir que houvesse interessados na expansão da Risk Office; e **(c)** viabilizar a aquisição dos concorrentes. Não se tratava de uma operação usual de debêntures. Os custos estavam previstos na Escritura e eram necessários para o sucesso do projeto de expansão da Risk Office. Não é correto incluir esses valores no cálculo do percentual destinado aos custos da emissão;

(xi) A contratação de dois prestadores de serviço ocorreu depois da Emissão por ter sido necessário aferir, previamente, a existência de investidores interessados no projeto e de dinheiro em caixa para pagar as consultorias. Também por esse motivo as remunerações estavam atreladas ao sucesso da operação;

(xii) A Victrix nunca recebeu valores pela Oferta. A indicação da remuneração de R\$ 2 milhões pela Baker Tilly representou erro material;

(xiii) Os alegados vínculos societários que caracterizariam conflito de interesses na contratação das consultorias não existiriam. Todas as contratações foram realizadas a partir de um banco de 560 fornecedores e prestadores de serviço. No momento da contratação, não havia qualquer vínculo societário com os prestadores de serviço. Eventuais vínculos se constituíram apenas em momento posterior. M.O.L.F., sócio da Credpag, somente veio a se tornar membro do conselho de administração da AlubamPart em 2013 e nunca foi sócio dela. A.L., sócio da Laber Serviços, somente se tornou sócio da Genève Investimentos e de Arthur Machado quando essa foi constituída em 2013. A constituição da Genève Investimentos serviu para consolidar os investimentos do grupo em uma holding. Nesse contexto, A.L. foi incluído como diretor comercial e a ele foi conferida uma única quota. O envolvimento de profissionais qualificados em novas etapas de um empreendimento era mais que natural;

(xiv) O relatório da Administradora que se posicionou contrariamente ao investimento nas Debêntures decorreu de um erro grave, por não considerar a principal forma de remuneração das Debêntures, qual seja, a participação nos lucros da Risk Office;

(xv) Não há qualquer prova ou indício de conluio entre ROPart, os Diretores, a Administradora e a Gestora. Nenhuma contratação foi ficta e nenhum valor foi desviado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

A transparência dada à Oferta impede que se fale que o Postalis foi induzido em erro. O perfil de investidor qualificado do Postalis é tão diferenciado que a Deliberação CVM nº 475/2004 autoriza que a gestão de fundos exclusivos seja realizada pela própria entidade de previdência privada. Não é possível dizer que o Postalis foi levado em erro por um pequeno erro material no Relatório Definitivo de Rating 2013. Todas as garantias estavam inequivocamente previstas na Escritura. Nesse contexto, o Fundo Pacific assinou todos os termos cabíveis, apontando conhecer as características e documentos da Emissão. A omissão de informações a partir do Relatório Definitivo de Rating Revisado não seria indício de fraude. As informações omitidas eram sensíveis no contexto de aquisição de outras empresas. Enquanto isso, o investimento do Postalis já havia sido realizado. Tanto não houve prejuízo ou indução em erro que o Postalis jamais apresentou reclamação referente à Operação. Quando muito, o prejuízo verificado pelo Postalis teria sido de R\$ 2.196.703,98, conforme apurado no PAS CVM nº RJ2015/12087; e

(xvi) ROPart e os Diretores jamais tiveram qualquer dolo e sempre agiram de boa-fé. Quando do rebaixamento do *rating* da Oferta, as Debêntures foram resgatadas pelo Postalis no valor de R\$ 69.803.296,02. Para evitar quaisquer prejuízos, permitiu-se que fossem integralizadas, em uma terceira companhia, debêntures no valor de R\$ 90.279.169,83, quantia bastante superior àquela aportada inicialmente nas Debêntures. Ademais, nos anos que se seguiram à emissão das debêntures, mais de R\$ 5 milhões foram aportados pelos Diretores ou pela Genève Investimentos.

ARTHUR MACHADO

54. Citado em 31.07.2018⁶⁴, Arthur Machado apresentou suas razões de defesa, tempestivamente, em 04.02.2019⁶⁵.

55. A defesa requereu que o TA fosse liminarmente rejeitado devido ao cerceamento ao seu direito de defesa, em razão da apreensão de documentos pela Polícia Federal, e pela ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão punitiva. Subsidiariamente, formulou pedido de que as acusações fossem julgadas improcedentes, protestando pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive a oitiva de testemunhas, “*caso essa colenda CVM entenda necessária para afastar os fatos narrados no Termo de Acusação*”. nos seguintes termos:

(i) Todo material relacionado à Emissão havia sido objeto de busca e apreensão e ainda continuava sob custódia judicial da 7ª Vara Criminal da Justiça Federal do Rio de Janeiro, nos autos da Ação Penal nº 0502785-73.2018.4.02.5101. Assim, haveria violação ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal;

(ii) Houve um intervalo de aproximadamente seis anos entre o encerramento da Oferta, em 29.11.2012, e a apresentação da acusação em 18.05.2018, sem que ocorresse qualquer

⁶⁴ Conforme aviso de recebimento (doc. 0571378). A intimação eletrônica foi assinada em 27.07.2018 (doc. 0564192).

⁶⁵ Doc. 0686510.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

evento interruptivo da prescrição, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.873/1999⁶⁶. Portanto, operou-se a prescrição quinquenal prevista no art. 1º da Lei nº 9.873/1999;

(iii) O acusado teve seu primeiro contato com a Risk Office ao final de 2011, quando conheceu seu “*dono*”, M.A.J., com quem imaginou unir esforços para promover a consolidação do mercado de consultoria e assessoria financeira de risco. Com esse fim, foi constituída a ROPart. Em 2013, a ROPart identificou graves problemas na gestão da Risk Office, como a falta de transparência na administração, a contabilização no balanço de ativos inexistentes e falhas nos lançamentos contábeis. A ROPart, então, instaurou procedimento arbitral contra M.A.J. e Risk Office. Este procedimento arbitral concluiu pela necessidade de indenização de M.A.J. à Emissora. Resta claro, assim, que a Operação não nasceu como uma fraude, mas como uma convergência de interesses com a Risk Office para a implementação de seu projeto;

(iv) A ROPart se cercou de todas as cautelas necessárias para a Emissão, contratando os prestadores de serviços necessários para tanto, incluindo coordenadora líder, agência de classificação de risco e escritório de advocacia especializado;

(v) Não há ilegalidade na utilização de sociedades de propósito específico, prática comum no mercado para compartilhamento de riscos financeiros entre as partes envolvidas. É fato incontroverso que não houve simulação e o investimento na Risk Office de fato existiu;

(vi) Não pode recair sobre Arthur Machado a responsabilidade pelo erro da Socopa de não identificar a incongruência nos relatórios da LFRating. De todo modo, não houve divergência entre as garantias da Escritura e as garantias que a LFRating considerou na avaliação do risco da Emissão. A LFRating informou se tratar de erro material contido nos seus primeiros relatórios de *rating*, tanto que, na versão revisada do relatório elaborada em 2014, foi excluída tal referência;

(vii) Embora a Acusação tenha apontado que as informações suprimidas dos relatórios de *rating* seriam fundamentais para potenciais investidores, a Área Técnica ignora que essas informações já haviam sido compartilhadas nos relatórios anteriores e que a Oferta já havia sido encerrada. Assim, o Fundo Pacific tomou conhecimento adequado das características da Oferta, conforme declarações por escrito de que avaliou de maneira independente a Oferta. É de se destacar que o Fundo Pacific foi assessorado pela KPMG, que detém amplo conhecimento técnico e experiência. Em todo caso, não há qualquer indício de contribuição de Arthur Machado para o erro material da LFRating;

(viii) A Acusação não distingue os custos necessários para a Emissão, representado pelas consultorias contratadas, e as despesas incorridas pela ROPart, gastos relativos à

⁶⁶ Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; III - pela decisão condenatória recorrível; IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

administração, como as áreas comercial, de marketing, de desenvolvimento de produtos e financeira. Das consultorias apontadas, somente Laber Serviços atuou na estruturação das Debêntures. RInformática e Meta Projetos analisaram a tecnologia utilizada pela Risk Office e apuraram quais empresas poderiam agregar valor ao projeto. No segmento de atuação da Emissora, os sistemas e softwares são de fundamental importância. Credpag, por sua vez, estudaria as possíveis aquisições e examinaria se os investimentos poderiam contribuir para o projeto de crescimento da Risk Office. Não é correto incluir tais valores nos custos da Emissão. Também não se pode dizer que esse valor deveria ter sido aplicado na aquisição de participação na Risk Office, já que a Escritura foi transparente sobre a aplicação dos recursos da Emissão;

(ix) Não ocorreu manipulação de mercado sob nenhuma forma prevista na ICVM nº 8/1979. A ROPart utiliza a política de compartilhamento entre empresas do grupo e cada uma escolhe o melhor prestador de serviços, em um banco de dados formado por 560 prestadores cadastrados. Em regra, é praticada a remuneração atrelada ao êxito do projeto, garantindo um maior alinhamento de interesses;

(x) As ofertas comparadas pela SFI com a Oferta não servem de parâmetro, pois possuem características únicas, que não se reproduzem em um modelo. Não são trazidas informações suficientes para garantir a comparabilidade das ofertas. A Administradora seguiu rigorosa metodologia de precificação de ativos;

(xi) M.O.L.F. e A.L. nunca integraram a ROPart e, no momento da contratação, não havia qualquer relação societária ou pessoal com os Diretores, apenas confiança em seu trabalho. Vínculos futuros foram constituídos devido à qualidade da atuação dos profissionais. Ao contrário do que afirma a Acusação, M.O.L.F. nunca foi sócio da AlubamPart e A.L. somente veio a ser sócio de Arthur Machado quando da constituição da Genève Investimentos, posteriormente à Oferta; e

(xii) Não foi comprovado o recebimento de R\$ 2 milhões pela Victrix. Não há vedação para que partes relacionadas atuem em uma mesma emissão de debêntures. Arthur Machado não recebeu qualquer vantagem patrimonial ilícita, tendo aportado R\$ 1 milhão para cobrir despesas adicionais com a Oferta. Não se verifica conduta atípica ou dolo.

VI. DISTRIBUIÇÃO, PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E PAUTA PARA JULGAMENTO

56. Em 12.03.2019, o Diretor Carlos Rebello foi designado relator do Processo⁶⁷, que foi redistribuído provisoriamente para a Diretora Flávia Perlingeiro em 14.01.2020⁶⁸, em razão do término de mandato do Relator⁶⁹. Com a posse de seu sucessor, houve nova distribuição, em 10.11.2020, para relatoria do Diretor Alexandre Rangel⁷⁰.

⁶⁷ Doc. 0708332.

⁶⁸ Doc. 0916929.

⁶⁹ Nos termos do art. 9º da Deliberação CVM nº 558/2008, então em vigor.

⁷⁰ Doc. 1136972.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

57. Em 05.04.2022, o Processo foi pautado para julgamento na sessão de 10.05.2022⁷¹.

58. Em 26.04.2022⁷², Francisco Valente protocolou nova petição⁷³ reiterando pedido de produção de prova testemunhal de participantes da emissão de Debêntures, que teria o objetivo de *“executar a difícil tarefa de produção de uma prova negativa que pudesse suprir a ausência de individualização da conduta do Requerente por parte da Acusação, bem como comprovar, em complemento aos demais elementos apresentados na Defesa, que este efetivamente não teve qualquer participação em suposta operação fraudulenta”*. Também juntou autos um *“extenso conjunto de correspondências eletrônicas enviadas e recebidas pelas partes diretamente envolvidas no contexto da estruturação e negociação da Emissão”*. Nesse particular, requereu:

- a. a atribuição de tratamento sigiloso às provas documentais juntadas, nos termos do art. 3º, I e III, da RCVM nº 48/2021, pois *“constituem informações e mensagens eletrônicas trocadas por terceiros – e, portanto, que não são de titularidade direta do Requerente”*; e
- b. a retirada do PAS da pauta de sessão de julgamento do dia 10.05.2022.

59. Em 10.05.2022, o Colegiado decidiu⁷⁴, por unanimidade, acolhendo a manifestação de voto do Diretor Relator⁷⁵, pelo (i) indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal apresentado por Francisco Valente; (ii) deferimento da juntada das provas adicionais trazidas aos autos; e (iii) deferimento do pedido de sigilo sobre as referidas novas provas perante terceiros que não sejam parte do PAS, sigilo esse, todavia, não aplicável aos Acusados.

60. O PAS foi então retirado da pauta de julgamento de 10.05.2022 e, em 12.05.2022, o Diretor Alexandre Rangel abriu aos Acusados o prazo de 15 (quinze) dias úteis para manifestações, nos termos do art. 46 da RCVM nº 45/2021⁷⁶, encaminhando o processo à GCP, que adotou as providências necessárias, conforme certidões de intimação cumprida juntadas aos autos⁷⁷.

61. Em 02.06.2022, ROPart protocolou⁷⁸ nova manifestação⁷⁹, por meio da qual repisou argumentos de defesa e acrescentou, de início, a ocorrência de prescrição intercorrente entre a data da última defesa apresentada por um dos acusados e a decisão que indeferiu o pedido de produção de provas. Alegou, ainda, que os e-mails trazidos aos autos por Francisco Valente atestariam a

⁷¹ Doc. 1474568.

⁷² Doc. 1487182.

⁷³ Doc. 1487183.

⁷⁴ Doc. 1522441.

⁷⁵ Doc. 1498476.

⁷⁶ Doc. 1498526.

⁷⁷ As certidões de intimação se encontram nos autos deste PAS (Doc. 1509741 a doc. 1509746).

⁷⁸ Doc. 1519617.

⁷⁹ Doc. 1519615.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

lisura da Emissão, demonstrado o passo a passo das negociações. Os demais acusados não voltaram a se manifestar na oportunidade⁸⁰.

62. Em 19.09.2022⁸¹, o PAS foi pautado para julgamento na sessão de 08.11.2022.

63. Em 24.10.2022⁸², o PAS foi retirado de pauta *sine die*, por decisão do Diretor Relator, tendo, na mesma data, declarado sua suspeição⁸³ no caso, por ter chegado ao seu conhecimento, em audiência conduzida com representante legal de um dos acusados, situação fática que a seu ver deu ensejo à aplicação do disposto no art. 32, §§1º e 2º, da RCVm nº 45/2021⁸⁴.

64. Assim, em reunião do Colegiado de 01.11.2022, fui designada relatora deste PAS⁸⁵.

65. Em 16.05.2023, foi publicada pauta de julgamento no diário eletrônico da CVM, em cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM nº 45/2021⁸⁶.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2023.

FLAVIA MARTINS SANT
ANNA

PERLINGEIRO:01194353738

Assinado de forma digital por
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2023.06.19 14:49:54 -03'00'

Flávia Sant'Anna Perlingeiro

Diretora Relatora

⁸⁰ Os elementos adicionais, juntados após o prazo de defesa, serão analisados diretamente no voto e mencionados naquilo que relevante para a decisão.

⁸¹ Doc. 1612295.

⁸² Doc. 1634593.

⁸³ Doc. 1634718.

⁸⁴ § 1º Deve ser declarada a suspeição quando o membro do Colegiado tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau. § 2º O impedimento ou a suspeição pode ser declarada a qualquer tempo, sendo que, na primeira hipótese, deverá ser declinado o motivo.

⁸⁵ Doc. 1639639.

⁸⁶ Doc. 1780805.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.004478/2018-75

Reg. Col. 1339/19

Acusados: Socopa - Sociedade de Corretora Paulista S.A. (atualmente denominada Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

RO Participações S.A.

Arthur Mário Pinheiro Machado

Francisco Gurgel do Amaral Valente

Assunto: Operação fraudulenta e descumprimento de dever de diligência relativo a falhas informacionais, no âmbito de oferta pública de distribuição de debêntures com esforços restritos, em infração ao item I c/c item II, “c”, da Instrução CVM nº 8/1979, e ao art. 11, I, da Instrução CVM nº 476/2009.

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela SRE, em face de (i) RO Participações S.A. (“ROPart”) e seus Diretores, em razão de irregularidades ocorridas no âmbito da oferta pública de distribuição com esforços restritos da 1ª emissão de debêntures da ROPart, em alegada prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, vedada consoante previsto no item I c/c item II, alínea “c”, da Instrução CVM (“ICVM”) nº 8/1979²; e (ii) Socopa, na qualidade de Coordenadora Líder da Oferta das Debêntures, acusada por infração ao disposto no inciso I do art. 11 da ICVM nº 476/2009³, por descumprimento de seu dever de diligência, por alegada falha em assegurar que as informações prestadas pela Emissora fossem verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes.

2. No âmbito da Oferta, iniciada e encerrada em 28.11.2012, a totalidade das Debêntures, emitidas em 30.10.2012 no valor total de R\$ 72 milhões, foi subscrita pelo Fundo Pacific, fundo

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).

² I - É vedada aos administradores e acionistas de companhias abertas, aos intermediários e aos demais participantes do mercado de valores mobiliários, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preço, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas. II - Para os efeitos desta Instrução conceitua-se como: (...) c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros; (...).

³ Art. 11. São deveres do intermediário líder da oferta: I – tomar todas as cautelas e agir com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de diligência ou omissão, para assegurar que as informações prestadas pelo ofertante sejam verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da oferta; (...).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

exclusivo que tinha como único cotista o Fundo São Bento, que, por sua vez, era exclusivo do Postalis. O regulamento do Fundo Pacific explicitava (i) que esse se destinava a receber investimentos, direta ou indiretamente, de titularidade do Postalis; e (ii) que a política de investimentos do fundo consistia em aplicar, primordialmente, em CCIs – cédulas de crédito imobiliário, com o objetivo de superar o CDI, sendo que, como fundo de renda fixa, 80% da sua carteira, no mínimo, seria aplicada em títulos ou valores mobiliários de renda fixa, e até 20% nos demais ativos financeiros⁴. As Debêntures constituíram o único ativo do Fundo Pacific e é sobre esse investimento que trata este PAS.

II. PRELIMINARES

3. Os Acusados suscitaram as questões preliminares que entendem impedir a análise de mérito deste caso acerca de prescrição, violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, ilegitimidade passiva e ausência de individualização de condutas.

4. Antes de entrar no mérito, passo então a tratar de cada uma dessas preliminares.

Prescrição

5. ROPart e Arthur Machado alegaram nulidade processual pela ocorrência do decurso do prazo da prescrição quinquenal da pretensão punitiva da CVM, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.873/1999⁵. O argumento foi reiterado pela ROPart⁶, ao lhe ter sido oportunizada a possibilidade de se manifestar a respeito de provas adicionais juntadas por Francisco Valente, como admitido pelo Colegiado em decisão de 10.05.2022⁷.

6. A propósito, ROPart sustentou⁸ que a prescrição teria operado sob dois fundamentos: “*pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º da Lei nº 9.873/1999 ou, ainda, (ii) pela posterior prescrição intercorrente, disposta no art. 1º, §1º⁹, do mesmo diploma legal*”.

7. Segundo os acusados, sob o primeiro prisma, a Operação teria ocorrido em 30.10.2012, mas “*o Termo de Acusação contra a RO e os demais acusados somente foi oferecido em 18/05/2018, muito depois do decurso do prazo de cinco anos*”. Nesse sentido, o TA no PAS CVM

⁴ Doc. 0497798.

⁵ Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

⁶ Doc. 1487183.

⁷ Docs. 1498476 e 499590.

⁸ Doc. 1519615.

⁹ § 1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

nº RJ2015/12087 teria sido oferecido tempestivamente, mas apenas contra a Administradora, a Gestora e o diretor responsável. Porém, quando foi proposta acusação em face de ROPart, seus Diretores e de Socopa, a pretensão já estaria “integralmente fulminada pela prescrição”¹⁰.

8. Sob o segundo prisma, ainda segundo os acusados, “tem-se que a última defesa apresentada pelos Acusados (no caso, pelo SR. ARTHUR MÁRIO PINHEIRO MACHADO) é datada de 1º/02/2019 e, somente em 10/05/2022, ou seja, depois do transcurso de aproximadamente 3 anos e 3 meses, foi proferido acórdão com o exame dos pedidos de produção probatória formulados pelo SR. FRANCISCO GURGEL DO AMARAL VALENTE”. Conforme alegado, entre a apresentação das defesas administrativas e a decisão que indeferiu o referido pedido de produção de provas não foi proferido qualquer despacho ou praticado qualquer ato inequívoco que importasse a apuração dos fatos, de modo que, “por aproximadamente 3 anos e 3 meses”, o PAS não teria tido movimentação capaz de interromper a prescrição intercorrente.

9. Defenderam que a redistribuição do processo a um novo relator, em 10.11.2020, “nem qualquer outro despacho de mero expediente praticado pelos departamentos internos”, teria interrompido a fluência do prazo prescricional, entendendo que apenas atos inequívocos de apuração dos fatos poderiam ter esse efeito. A esse respeito, citaram trecho de doutrina¹¹ e certos julgados do CRSFN¹² e decisões judiciais, sendo que, em 05.07.2022, ROPart apresentou nova manifestação juntando acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal (“TRF”) da 3ª Região, por entender que nesse se “teve a oportunidade de prestigiar o entendimento STJ no sentido de que ‘os atos de autuação e de encaminhamento do recurso consistem em meros atos ordinatórios, despidos de caráter decisório ou investigativo, e que, portanto, não interrompem o prazo para prescrição intercorrente’”¹³.

10. Em que pese os precedentes apontados, entendo que tais alegações não devem prosperar.

11. Com relação à prescrição quinquenal, considerando a cronologia dos fatos, como evidenciada nos autos, resta claro, a meu ver, que ocorreu a interrupção do referido prazo

¹⁰ Doc. 1519615.

¹¹ Conforme o autor, “não basta para evitar o retorno do curso da prescrição meros despachos ordinatórios emitidos apenas para evitar que se completem os três anos” - ARAGÃO, Alexandre S. de. Curso de Direito Administrativo, 2ª edição. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2013, p. 609.

¹² Em relação a decisões passadas do CRSFN, note-se que, no Recurso Voluntário nº 11.256 (BCB nº 0101115926, Relator Conselheiro Marco Antônio Martins de Araújo Filho, julgado na 373ª Sessão do CRSFN), o Conselheiro Francisco Sátiro de Souza Júnior reconhece que “[q]ualquer ato procedimental é suficiente para interromper a contagem do prazo trienal desde que signifique uma evolução de fase no procedimento: diligências, o encaminhamento dos autos para a PGFN, o recebimento pelo Conselheiro relator, a inclusão na Pauta, ou uma petição da parte envolvida são exemplos disso”. Já em relação ao Recurso Voluntário nº 5.072 (BCB 0101100443, Relator Conselheiro Marco Antônio Martins de Araújo Filho, julgado na 324ª Sessão do CRSFN), o caso sequer trata da questão sob exame, mas sim da alteração de procuradores no âmbito da PGFN.

¹³ Doc. 1546330.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

prescricional, nos termos do art. 2º da referida lei¹⁴. Sobre a imputação formulada em face da Emissora e dos Diretores – de operação fraudulenta, definida na ICVM nº 8/1979 –, a infração teria se consumado em 28.11.2012, data de início e encerramento da Oferta, sendo esse o mesmo dia em que se deu a subscrição e integralização das Debêntures pelo Fundo Pacific. Com efeito, antes de concretizada a Operação, poderiam ser aventados atos de concepção e planejamento, como atos preparatórios, mas não a consumação, propriamente dita, da operação fraudulenta.

12. No mesmo sentido, também na data da Oferta teriam restado configuradas, em definitivo, as alegadas falhas da Coordenadora Líder da Oferta no cumprimento da obrigação de assegurar que as informações prestadas pela Emissora nos documentos da Emissão fossem verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, nos termos exigidos pela ICVM nº 476/2009.

13. No que se refere à apuração dos fatos, cabe repisar que o presente caso teve origem no PA CVM nº 19957.003980/2015-16, cuja instauração, em 17.12.2015, teve por fundamento inspeções realizadas pela SFI entre 13.03.2014 e 29.01.2015, no âmbito do PA CVM nº SP-2014-923, provocadas por atividade investigativa desencadeada na área técnica ao detectar, de forma quase consentânea, investimento realizado pelo Fundo Pacific, após obter informações de entidades reguladas pela CVM que participaram da Operação, em evidente atividade de supervisão.

14. Ademais, a referida inspeção, solicitada pela GIF/SIN, não se limitou a analisar a conduta da Administradora, da Gestora, do Auditor Independente e do Fundo Pacific, mas também promoveu diligências que incluíram visitas a diversas instituições, incluindo a ROPart e a Victrix, e abrangeram uma série de requisições de informações, dirigidas a essas e a outras entidades. Registre-se que há nos autos¹⁵, por exemplo, ofícios a requisições de informações da CVM encaminhados pela Socopa e pela ROPart, neste caso, assinados por Arthur Machado.

15. Considero, assim, que a referida investigação, com dezenas de atos praticados no período de 10.03.2014 até 29.01.2015, cujas conclusões foram consubstanciadas no Relatório SFI, representam atos inequívocos de apuração das irregularidades analisadas neste Processo, consistindo em eventos aptos a interromper o prazo prescricional da pretensão punitiva da CVM, conforme expressamente previsto no art. 2º, inciso II, da Lei nº 9.873/1999. Foi, inclusive, a partir desse abrangente conjunto fático-probatório, que a SRE instaurou a Investigação Preliminar consubstanciada no PA CVM nº 19957.003980/2015-16, que originou este PAS.

¹⁴ Art. 2º Interrompe-se a prescrição da ação punitiva (i) pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; (ii) por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato; (iii) pela decisão condenatória recorrível; (iv) ou por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.

¹⁵ Ofícios nº 195, 196, 221, 222 e 223/2017/CVM/SRE/GER-3, expedidos entre 30.11 e 27.12.2017.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

16. Dessa forma, não merece acolhida a alegação da ROPart de que a CVM conduziu a investigação cabível e ofereceu tempestivamente o TA do PAS CVM nº RJ2015/12087 apenas em relação a algumas pessoas e *“quando finalmente se decidiu por também propor acusação, em relação à mesma operação, contra a RO, seus sócios e a SOCOPA, a pretensão punitiva já estava integralmente fulminada pela prescrição”*¹⁶. Como os próprios defendentes reconheceram, os julgados juntados aos autos confirmam e os precedentes da CVM, nesse ponto de forma uníssona, sublinham, o que importa é que tenha havido ato inequívoco que importe apuração dos fatos¹⁷.

17. Tal ato inequívoco se destina a apurar fatos e, nessa apuração, podem vir a ser identificadas outras infrações que não (ou além) das inicialmente cogitadas, à medida em que as investigações sejam aprofundadas. Assim, as conclusões de um Relatório de Análise, por exemplo, *“são o ponto de partida das investigações e servem a explicitar os fatos objeto de apuração, sem delimitar, no entanto, os agentes a serem investigados ou os ilícitos a serem apurados pela área técnica”*¹⁸.

18. Portanto, ao contrário do que alegaram os acusados, no caso concreto, não cabe dizer que a CVM tenha decidido propor acusação apenas em face de alguns participantes e, somente depois, decidiu incluir outros, como se o processo tivesse permanecido estático, congelado no tempo.

19. Com efeito, a partir das conclusões da SFI, foi primeiramente formulada acusação pela superintendência responsável pela supervisão dos administradores de carteira de valores mobiliários e que tinha sido, ela própria, a solicitante da inspeção. As condutas praticadas que resultaram em descumprimentos de certos deveres foram apuradas e julgadas em PAS próprio.

20. Ocorre que a SFI levantou um conjunto de informações amplo e, dando sequência ao que foi apurado inicialmente, sugeriu que certas condutas fossem aprofundadas pela superintendência responsável por sua supervisão. A SRE conduziu investigação, adotou atos para apuração das condutas e, como resultado do que foi coligido adicionalmente, lavrou o TA.

¹⁶ Doc. 1519615.

¹⁷ Quanto ao conceito de ato inequívoco que importe apuração do fato, cabe citar o seguinte trecho do voto do Presidente Relator Marcelo Trindade no julgamento do PAS CVM nº RJ2005/6924: *“Reitero aqui o entendimento que venho manifestando quanto à interpretação do dispositivo acima citado no sentido de que a expressão ‘ato inequívoco que importe apuração do fato’ refere-se ao ato administrativo documentado, cuja existência seja indubitosa, e que tenha o objetivo claro de dar impulso ao processo administrativo de investigação. Esse ato inequívoco não se confunde com a intimação do indiciado, tanto assim que o inciso II do art. 2º da Lei 9.873/99 a ele se refere expressamente, em adição à referência à intimação do indiciado, prevista no inciso I do mesmo art. 2º. O ato inequívoco também não corresponde àquele que instaura o processo administrativo sancionador. A lei dá à CVM o poder de conduzir ‘etapa investigativa, em que será assegurado o sigilo necessário à elucidação dos fatos ou exigido pelo interesse público’ previamente à apuração do ilícito em processo administrativo (cf. art. 9º, inciso V, §2º da Lei 6.385/76). Os atos praticados no decorrer da etapa investigativa, se forem inequívocos e importarem apuração do fato (como seria normal) devem ser considerados para efeitos da interrupção do prazo prescricional, ainda que antes da instauração do processo administrativo e que não tenham sido comunicados aos indiciados.”*

¹⁸ Conforme PAS CVM nº 21/2010 (19957.010281/2019-56), Diretor Relator Carlos Rebello, julgado em 15.10.2019.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

21. Repise-se que, no que se refere aos atos de apuração, o PA CVM ° 19957.003980/2015-16 foi instaurado em 17.12.2015 e, nos termos do Memorando nº 64/2015-CVM/SIN/GIA, encaminhou o RELATÓRIO DE INSPEÇÃO/CVM/SFI/GFE-1/Nº 01/2015 (RJ-2014-923) à SRE, tendo sido produzidos para ciência do que foi apurado pela SFI e suas sugestões, considerando o que foi identificado quanto à distribuição das Debêntures. Assim, os atos de interrupção da prescrição em relação aos Acusados no processo de origem foram sucedidos por outros, na investigação preliminar, também inequivocamente apuratórios, como os citados ofícios enviados à ROPart e seus Diretores e à Socopa, com respectivas respostas.

22. Além disso, os Acusados foram citados com aviso de recebimento entre 31.07.2018 e 01.08.2019, fato que igualmente interrompeu o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 2º, inciso I, da Lei nº 9.873/1999.

23. Cumpre também rejeitar a alegação de ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 1º, §1º, da Lei nº 9.873/1999¹⁹. Isso porque, após as referidas intimações para apresentação das defesas, foram praticados diversos atos processuais pela Autarquia que impulsionaram este PAS na direção de seu desfecho, tais como (i) o deferimento de pedido de prorrogação de prazo para apresentação de defesas, em 07.08.2018²⁰ e 26.11.2018²¹; (ii) o sorteio inicial de relator, em 12.03.2019²²; (iii) a redistribuição temporária, em 14.01.2020²³, nos termos do art. 9º da Deliberação CVM (“DCVM”) nº 558/2008 c/c art. 33 da ICVM nº 607/2019, então vigentes; (iv) a designação do Diretor Alexandre Rangel como relator deste PAS, em 10.11.2020²⁴, nos termos do art. 10 da DCVM nº 558/08 c/c art. 34 da ICVM nº 607/19; (v) a primeira publicação, em 05.04.2022, de pauta para julgamento²⁵; (vi) o já referido pedido de produção de provas, em 26.04.2022, pelo acusado Francisco Valente e respectiva decisão, em 10.05.2022, de deferimento parcial²⁶; e (vii) redistribuição para minha relatoria, em 01.11.2022²⁷, nos termos do art. 35 da Resolução CVM nº 45/2021, devido à declaração de suspeição do Diretor Alexandre Rangel²⁸.

24. Quanto ao evento de redistribuição para novo relator, ROPart destacou a mencionada

¹⁹ Art. 1º (...) § 1º Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

²⁰ Doc. 0571786.

²¹ Doc. 0640820.

²² Doc. 0708332.

²³ Doc. 0916929.

²⁴ Doc. 1136972.

²⁵ Doc. 1474568.

²⁶ Docs. 1487182, 1487183, 1498476, 1498526 e 1522441.

²⁷ Doc. 1639639.

²⁸ Doc. 1634718.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

decisão do TRF da 3ª Região para contestar a possibilidade de que tal mudança seja considerada como motivo de interrupção da prescrição. Sem embargo, importa apontar que o TRF da 2ª Região, por sua vez, já sedimentou entendimento de que *“quando a Administração pratica atos que impulsionam o processo, ainda que seja despacho de mero expediente, não estará caracterizada a inércia da mesma, não havendo, portanto, que se falar em prescrição intercorrente a que se refere o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/99”*²⁹, ainda inexistindo pacificação judicial do tema.

25. Na esfera administrativa, por outro lado, cabe ressaltar que a interrupção do prazo da prescrição intercorrente em tal hipótese, além de ser o entendimento que tem prevalecido no Colegiado da CVM³⁰⁻³¹ e sido mantido pelo CRSFN³², foi, recentemente, objeto de Súmula editada pelo CRSFN, nos seguintes termos:

“Súmula CRSFN nº 5, de 12 de maio de 2023 – A distribuição e a necessária redistribuição de processos sancionadores para relatoria por integrantes de órgãos colegiados configuram movimentação processual essencial para impulsionar o processo rumo ao seu julgamento e descaracterizam o pressuposto de paralisação da prescrição intercorrente”³³.

26. Desse modo, à luz dos elementos constantes dos autos e em linha do entendimento consolidado desta Autarquia e, quanto à prescrição intercorrente, inclusive sumulado pelo CRSFN, voto por afastar as preliminares no que tange tanto à prescrição quinquenal quanto à intercorrente.

²⁹ TRF da 2ª Região, Sétima Turma Especializada, Processo nº 2004.5101.0140181, Rel. Des. Reis Friede, j. 02.03.2011 – decisão citada pelo Diretor Relator Otto Lobo, em seu voto no julgamento, em 15.03.2022, do PAS CVM Nº RJ2016/8375 (19957.006688/2016-36).

³⁰ v., p.ex., PAS CVM nº 08/2004, Dirª Relª Luciana Dias, j. em 06.12.2012; PAS CVM nº 02/2011, Dir. Relator Gustavo Tavares Borba, j. em 08.12.2015; e PAS CVM nº RJ2011/3823, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 09.12.2015, sendo que, nesse último, em seu voto, o Relator ressaltou que, *“no referido período, o processo foi redistribuído em duas oportunidades: (i) em 7.1.2014, para o Diretor (...), em razão do término do mandato do Diretor (...), e (ii) em 27.1.2015, para mim, nos termos do art. 10 da Deliberação CVM nº 558/2008. De acordo com precedentes desta autarquia e do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN, a designação de novo relator configura ato de impulsão do processo, apto a interromper a prescrição intercorrente”*.

³¹ Cite-se, p.ex., o PAS CVM nº 18/2013, j. 08.05.2018 e PAS CVM nº 14/2010 (19957.010796/2019-56), j. em 03.03.2020, de relatoria do então Diretor Henrique Machado, que menciona, no mesmo sentido, o PAS CVM nº RJ2013/2759, j. em 20.02.2018, que foi redistribuído em duas oportunidades: (i) em 08.09.2015, em razão do término do mandato de diretora, de forma provisória; e (ii) em 26.07.2016, (...), em razão de sua nomeação para o cargo.

³² Conforme Acórdão CRSFN nº 411/2016, Recurso nº 14.448, 397ª Sessão, Conselheiro-Relator Antonio Augusto de Sá Freire Filho, j. em 29.11.2016: *“ao fim do mandato do Diretor (...), nos termos do art. 9º da Deliberação CVM nº 558/2008, o processo foi sorteado e encaminhado pela Coordenadora da Secretaria Executiva (fl. 2454), em 10/01/2014, ao Diretor (...), caracterizando uma movimentação para impulsionar o processo administrativo e interrompendo a possibilidade de prescrição intercorrente, tendo em vista a movimentação anterior, de 19/06/2012, ter ocorrido em prazo menor que três anos. Além disso, também entendo que a distribuição ao Diretor (...), nos termos do art. 10 da Deliberação CVM nº 558/2008, interromperia a possibilidade de prescrição intercorrente”*. Cite-se, também, o Recurso nº 11.411, relativo ao PAS CVM nº 16/2002, iniciado na 371ª Sessão e finalizado na 375ª Sessão, e o Recurso nº 11.408, relativo ao PAS CVM nº 16/2003, iniciado na 375ª Sessão e finalizado na 376ª Sessão.

³³ DOU de 15.05.2023, edição 91, Seção 1, pag. 32.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal

27. Arthur Machado alegou que teria havido violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, considerando que o material relacionado à Emissão havia sido objeto de busca e apreensão³⁴, impedindo o pleno exercício de seu direito de defesa.

28. Entendo que a referida preliminar também deve ser rejeitada.

29. A independência entre as esferas penal e administrativa já foi amplamente reconhecida em precedentes da CVM³⁵ e do Poder Judiciário³⁶, conduz à conclusão de que os processos administrativos sancionadores tramitam de forma autônoma da esfera judicial, salvo quando há decisão judicial no sentido contrário, não devendo a apuração aguardar o avanço ou término de eventual ação penal (ou de qualquer outra natureza) que porventura ainda esteja em curso.

30. Ademais, Arthur Machado sequer indicou quais produções de provas teriam sido impossibilitadas devido às apreensões, nem de que forma o material apreendido poderia robustecer seus argumentos de defesa ou agregar novos elementos a seu favor. Trata-se, a meu ver, de alegação excessivamente genérica, o que impossibilita o reconhecimento de sua procedência.

31. Por fim, reforçando a improcedência da referida alegação preliminar, foram juntados aos autos, por todos os Acusados, vários documentos e informações relativos às imputações formuladas pela Acusação, incluindo farto material probatório sobre a Emissão, as Debêntures, os Relatórios de Rating, pareceres jurídicos e diversos outros elementos relevantes para o deslinde do caso, sendo que foi a ele oportunizada a chance de se manifestar sobre provas juntadas por outros acusados.

32. Assim, voto por rejeitar a preliminar de alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Ilegitimidade passiva de Francisco Valente

33. Francisco Valente, alegando ilegitimidade passiva, sustentou que não poderia figurar como acusado neste PAS, não tendo ficado claro, em sua opinião, se a Acusação imputou a ele responsabilidade por irregularidades praticadas na condição de diretor ou sócio da ROPart.

³⁴ Segundo o acusado, todos os documentos sobre a Emissão continuavam sob custódia da 7ª Vara Criminal da Justiça Federal do Rio de Janeiro, nos autos da Ação Penal nº 0502785-73.2018.4.02.5101.

³⁵ P. ex.: (i) PAS CVM nº RJ2015/5002, j. em 15.03.2016; (ii) PAS CVM nº RJ2013/1852, j. em 06.10.2015; e (iii) PAS CVM nº SP2011/233; j. em 25.03.2014 – nesses três Dir. Rel. Roberto Tadeu; (iv) PAS nº RJ2007/11399, j. em 03.07.2008, Dir. Rel. Eli Loria; (v) PAS CVM nº RJ2005/033, j. em 05.10.2005; e (vi) PAS nº RJ2002/2941, j. em 23.03.2004 – nesses dois Dir.^a Rel.^a Norma Parente.

³⁶ P. ex.: (i) STF, Ag no RE 841.612/DF, j. em 18.11.2014, Min. Relatora Carmen Lúcia; (ii) RE 2691.306/MS, j. em 16.08.2012, Min. Relator Cezar Peluso; e (iii) STF, MS 21.545, j. em 11.03.1993, Min. Relator Moreira Alves.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

34. A esse respeito, é importante ressaltar, conforme relatado, que Francisco Valente, assim como Arthur Machado, foram acusados da prática de operação fraudulenta na condição de diretores da ROPart³⁷, em infração ao item I c/c item II, alínea “c”, da ICVM nº 8/1979. É o que inclusive constou, expressamente, no capítulo de responsabilidades do Termo de Acusação.

35. Isso significa, ao contrário do alegado na defesa de Francisco Valente, que ele não foi acusado neste PAS apenas por ter sido sócio de Arthur Machado, situação que, isoladamente, sequer poderia ser enquadrada como qualquer tipo de infração administrativa ou legal. Não vislumbro nos autos, da mesma forma, qualquer tentativa de responsabilização objetiva e solidária entre os Diretores, estando preservado, a meu ver, o regime jurídico de responsabilidade pessoal, individual e subjetiva.

36. Com efeito, nos termos do art. 9º, V, da Lei nº 6.385/1976, a CVM tem o poder de apurar, mediante processo administrativo sancionador, todos e quaisquer atos irregulares praticados no âmbito do mercado de valores mobiliários. Esse dispositivo estabelece como competência da Autarquia, observadas a legislação e regulamentação aplicáveis, a capacidade de supervisionar, investigar, acusar e julgar aqueles sobre os quais restar demonstrada a possível responsabilidade por irregularidades ocorridas no âmbito de uma oferta pública de valores mobiliários.

37. Voto, portanto, por rejeitar a preliminar suscitada, reconhecendo a legitimidade passiva do acusado Francisco Valente para figurar neste PAS.

Ausência de individualização das condutas de Francisco Valente

38. Francisco Valente sustentou, ainda, que a Acusação seria eivada por vício insanável, ao não ter individualizado condutas suas que teriam sido tidas como irregulares, razão pela qual sustentou que a acusação formulada contra ele seria nula.

39. Igualmente, voto por rejeitar essa preliminar.

40. A responsabilidade por eventuais irregularidades identificadas em uma oferta pública de valores mobiliários pode recair, entre outros participantes que tenham contribuído para as irregularidades, sobre (i) a ofertante, no caso, a ROPart; e (ii) os administradores da ofertante que tenham participado da operação e de atos necessários à sua concretização, no caso, os Diretores; o que, em tese, foi apontado pela Acusação. De todo modo, os necessários elementos objetivos e subjetivos relativos à acusação de operação fraudulenta demanda análise de mérito em relação a cada um dos acusados, como será abordado mais adiante neste voto.

41. Para fins de afastamento dessa preliminar, cabe destacar que, como evidenciado nos autos,

³⁷ Doc. 0497838.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Francisco Valente (i) assinou o primeiro aditamento à Escritura como administrador da ROPart, que inclusive se referia ao termo definido “Acionistas Garantidores”, que, na Escritura, abarcava expressamente o nome de Francisco Valente; (ii) era acionista da Emissora³⁸; (iii) ocupava o cargo de diretor estatutário e membro do conselho de administração da ROPart³⁹; e (iv) assinou o Contrato de Distribuição na qualidade de administrador da Emissora⁴⁰.

42. Tem-se, portanto, quadro fático-probatório que permite a devida compreensão da acusação, bem como o exercício regular do direito de defesa pelo acusado.

43. Ademais, considerando os fatos acima referidos, tem-se que Francisco Valente se enquadra como “participante de mercado”, abrangido pelo disposto no art. 9º, V, da Lei nº 6.385/1976⁴¹, e item I da então vigente ICVM nº 8/1979.

44. Por fim, os argumentos trazidos no sentido de que Francisco Valente exercia uma função de menor relevância na estrutura administrativa da Emissora, restrita a questões operacionais e subordinada a Arthur Machado⁴² devem ser objeto exame do mérito quanto à acusação, mas não se prestam ao acolhimento da preliminar suscitada.

III. MÉRITO

45. Quanto ao mérito, tratarei em seções distintas: (i) da acusação feita em face da Coordenadora Líder, de alegada inobservância do seu dever de tomar todas as cautelas e agir com elevados padrões de diligência, para assegurar que as informações prestadas pela Ofertante fossem verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, em violação ao art. 11, inciso I, da ICVM nº 476/2009, então vigente; e, na sequência, (ii) da acusação em face da Emissora e dos Diretores, por alegada prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, por terem se valido de ardil destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para si ou para terceiros, vedada pelo item I c/c item II, alínea “c”, da ICVM nº 8/1979, então vigente.

III.1 Responsabilidade da Socopa no âmbito da Oferta

³⁸ Doc. 0497838.

³⁹ Doc. 0497838.

⁴⁰ Doc. 0497909.

⁴¹ Art. 9º A Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto no § 2º do art. 15, poderá: (...) V - apurar, mediante processo administrativo, atos ilegais e práticas não equitativas de administradores, membros do conselho fiscal e acionistas de companhias abertas, dos intermediários e dos demais participantes do mercado; (...).

⁴² Trata-se de afirmação corroborada por diversas cláusulas do Acordo de Acionistas da Emissora (Doc. 0690061, pp. 58 e seguintes), instrumento que estabelecia, por exemplo, o direito de Arthur Machado (i) comprar a participação de Francisco Valente a qualquer tempo, ao preço de custo, conforme item 3.16 do referido acordo; e (ii) determinar o sentido do voto a ser proferido por Francisco Valente como acionista da Emissora, na forma do item 4.5.1 do acordo.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Ofertas públicas de distribuição com esforços restritos e o papel do intermediário líder

46. O principal diferencial de uma oferta pública de distribuição de valores mobiliários com esforços restritos realizada nos termos da então vigente ICVM nº 476/2009 era a dispensa quanto ao registro perante a CVM previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/1976⁴³⁻⁴⁴. Muito embora tais ofertas precisassem serem informadas à Autarquia, não contavam com análise prévia pela CVM, seguindo, assim, ritmo mais célere, procedimento simplificado e com menores custos, notadamente considerando a inexistência de amplos esforços de distribuição, bem como tratar-se de oferta pública destinada exclusivamente a investidores profissionais.

47. Nesse contexto, a figura do intermediário líder tem contornos bastante relevantes, pois esse *gatekeeper* assume papel primordial na análise pertinente à operação, sendo dele esperado o cumprimento dos deveres e obrigações previstos na regulamentação em prol da integridade da oferta⁴⁵ e, assim, do próprio mercado de valores mobiliários.

48. Como muito bem destacado pelo Presidente Relator João Pedro Nascimento, no julgamento do PAS CVM nº 19957.008816/2018-48, em 28.02.2023:

“169. Em uma oferta pública, as informações prestadas pelo ofertante são o principal meio à disposição dos investidores para a tomada de decisão de investimento.

170. Dentre os prestadores de serviços contratados na oferta, o intermediário líder é o *gatekeeper* a quem a **regulação atribui a importante função de assegurar a veracidade e correção dessas informações.**

171. Nessa linha, o art. 11, I, da então vigente ICVM 476 prevê que cabe ao intermediário “tomar todas as cautelas e agir com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de diligência ou omissão, para assegurar que as informações prestadas pelo ofertante sejam verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da oferta”.

172. Embora o dispositivo tenha uma redação aberta e a sua aplicação concreta não tenha sido objeto de discussão no âmbito de processo administrativo sancionador, o artigo **é bastante claro quanto ao padrão de condutas esperado dos intermediários.**

173. À semelhança das obrigações impostas pela regulamentação a outros participantes de mercado, o art. 11, I, da ICVM 476 exige dos intermediários a adoção de um padrão de

⁴³ Art. 19 Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão.

⁴⁴ Conforme art. 6º da ICVM nº 476/2009: “As ofertas públicas distribuídas com esforços restritos estão automaticamente dispensadas do registro de distribuição de que trata o caput do art. 19 da Lei nº 6.385, de 1976”.

⁴⁵ “A manutenção da exigência de contratação de instituições intermediárias justifica-se em razão da maior parte das obrigações previstas na Instrução CVM 476/2009, incluindo divulgação de informações, verificação de adequação do perfil do investidor ao risco de investimento, guarda de registros de contatos com investidores e arquivos relacionados à oferta, fiscalização e monitoramento de regras de proibição de negociação em mercado secundário, ser imposta às instituições intermediárias, que atuam como verdadeiros *gatekeepers* ao lado da CVM” (FERREIRA, Tiago Molina. Oferta pública de distribuição de valores mobiliários: o regime de registro obrigatório e hipóteses de dispensa. 409 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018, pp. 242-243.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

diligência ao examinar as informações entregues pelo ofertante.

174. A doutrina especializada ensina que o intermediário deve atuar com **elevado padrão de diligência e empregar os seus melhores esforços para garantir que as informações prestadas sejam verdadeiras, consistentes e suficientes.**” (grifos aditados)

49. Com efeito, a atuação diligente do intermediário líder é essencial para a proteção do mercado de valores mobiliários, bem como em prol da qualidade das decisões de investimento subjacentes. As informações sobre os valores mobiliários ofertados e passíveis de negociação (ainda que, no caso, apenas entre investidores qualificados⁴⁶) refletem-se diretamente em seu preço, permitindo adequada precificação e negociação⁴⁷⁻⁴⁸, contribuindo diretamente para o funcionamento eficiente e regular do mercado e a proteção dos investidores, não apenas contra erros e falhas informacionais que possam afetar decisões de investimento, mas também contra emissões irregulares e operações fraudulentas (art. 4º, IV, da Lei nº 6.385/1976).

50. Assim, o disposto no art. 11, inciso I, da ICVM nº 476/2009 impõe ao intermediário líder responsabilidade administrativa pela falta de diligência ou omissão no cumprimento de suas atribuições; ainda que, como já sedimentado, a observância de tais deveres consubstancie obrigação de meio e não de resultado. Isto é, trata-se de obrigação de tomar as medidas e cautelas necessárias e empregar seus melhores esforços, representando, portanto, na prática, um obstáculo ou dificultador para a ocorrência de irregularidades e fraudes, inclusive no que toca a obrigação da ofertante de prestar informações verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes.

51. Por fim, vale ressaltar que, neste caso, também o próprio Contrato de Distribuição refletia a importância do papel de *gatekeeper* da Socopa. Dentre suas obrigações contratuais, constava a de suspender a Oferta na ocorrência de qualquer fato ou irregularidade de que viesse a ter ciência, que justificasse a suspensão ou cancelamento da Oferta, o que deveria ser comunicado à Emissora e à CVM, nos termos da respectiva cláusula 8.2, alíneas “d” e “e”.

As medidas tomadas pela Coordenadora Líder

52. Em sua defesa, Socopa alega ter sido diligente, em primeiro lugar, por ter contratado escritório de advocacia especializado na área para assessorá-la na Oferta. Para tanto, foi anexada

⁴⁶ Como previsto no art. 15 da ICVM nº 476/2009: “Os valores mobiliários ofertados nos termos desta Instrução só poderão ser negociados entre investidores qualificados, conforme definido em regulamentação específica”.

⁴⁷ DIAS, Luciana Pires. Regulação e Auto-regulação no Mercado de Valores Mobiliários. 172 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005. pp 100-101.

⁴⁸ “A adequada precificação de ativos é um conceito tão elementar no mercado de capitais que é possível identificar que o funcionamento eficiente e regular do mercado, cuja garantia é uma das finalidades da atuação da CVM, conforme disposto no art. 4º, II e III da Lei nº 6.385/1976, representaria justamente a adequada precificação de produtos, que tem por consequência a melhor alocação de recursos no mercado.” (CEREZETTI, Sheila Christina Neder, art. 4º in CODORNIZ, Gabriela, PATELLA, Laura (coord.), *Comentários à Lei do Mercado de Capitais - Lei nº 6.385/76*. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 118).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

em sua defesa, a proposta de honorários do escritório, em que descrito o escopo da prestação de serviços, notadamente quanto à revisão de minutas de ato societário da Emissora deliberando sobre a Emissão das Debêntures e de documentos da Oferta (basicamente, a Escritura, o Contrato de Distribuição, o boletim de subscrição e os contratos de alienação fiduciária das ações de emissão da própria ROPart e de cessão fiduciária dos recebíveis relativos aos dividendos e outros valores que seriam futuramente percebidos pela Emissora em razão de sua participação na Risk Office).

53. Da análise de tal proposta, verifica-se que (i) os serviços prestados não envolviam a análise de todos os aspectos da Oferta, mas sim a revisão de minutas elaboradas por terceiros; e (ii) as interações seriam feitas apenas com a Socopa e outros advogados atuariam “*como advogados da operação (deal counsel)*”. Este PAS, porém, não trata de quaisquer questões formais ou jurídicas relativas a tais minutas e documentos.

54. O segundo ponto destacado pela Socopa, a fim de demonstrar sua diligência em relação à Oferta, foi a existência de *legal opinion* de escritório de advocacia especializado contratado pela ROPart, que desempenhou o referido papel de advogado da operação⁴⁹.

55. Também a esse respeito cabe pontuar que as irregularidades apontadas pela Acusação não estão relacionadas à análise jurídica acerca da regularidade de tais documentos da Oferta elaborados ou revisados por advogados externos, mas sim, especialmente, à ausência de substrato econômico de relações jurídicas subjacentes às consultorias apontadas como custo da Emissão na própria Escritura e a falhas informacionais, como sobre o suposto aval dos garantidores, que foi referido como garantia da Operação em relatórios de *rating* das Debêntures e em relatório de análise da Gestora.

56. Quanto aos documentos objeto da referida *legal opinion*, vale destacar as declarações ali contidas de que (i) os documentos analisados se encontravam em conformidade com a ICVM nº 476/2009 (Item A, e); e (ii) o escritório não teve acesso a nenhuma informação que o levasse a crer que os documentos da Oferta continham informações incompletas ou inverídicas (Item A, j)⁵⁰.

57. Também cabe ressaltar que, como de praxe, tal opinião legal continha claras ressalvas quanto à sua limitação de escopo, esclarecendo, inclusive, que (i) não perpassou análises operacionais, financeiras e contábeis e demais análises que não de cunho legal (Item B, a) e (ii) não expressou opinião sobre valoração, quantificação e precificação de encargos, entre outros (Item B, d), restando, a meu ver, evidente que não alcançava os contratos de prestação de serviços.

58. Além disso, importa reconhecer que, como requerido pela regulamentação, a Socopa

⁴⁹ Doc. 0497339.

⁵⁰ Doc. 0681245.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

obteve declarações do investidor qualificado de que tinha conhecimento das condições da Oferta e tinha feito análise independente dos documentos da Oferta, ainda que isso tampouco opere como excludente de sua responsabilidade, especialmente diante das características da Operação.

59. Em acréscimo, vale pontuar, desde já, a impertinência do argumento de defesa da Coordenadora Líder de que, quanto à análise do negócio em si, teria confiado (*reliance defense*) no Relatório Baker Tilly, uma vez que tal relatório é datado de novembro de 2013, ou seja, um ano após o encerramento da Oferta, não sendo assim possível sustentar que teria servido de amparo a verificações da Coordenadora Líder quanto à regularidade da Operação.

60. A propósito, observo que, mesmo um ano após encerrada a Oferta, ainda constava do Relatório Baker Tilly⁵¹ a informação de que as Debêntures eram também garantidas pelo “*aval dos sócios controladores da ROPART e acionistas garantidores nos termos da ESCRITURA*” – informação equivocada que, como dito, constara do Relatório da Gestora⁵² do Fundo Pacific e dos relatórios de *rating* das Debêntures de outubro de 2012 (preliminar⁵³) e de março de 2013 (definitivo⁵⁴), apenas tendo sido excluída, sem justificativa específica, no relatório de *rating* de maio de 2014 (definitivo, primeira revisão⁵⁵).

61. De todo modo, considerando as observações acima sobre as diligências adotadas pela Socopa, cabe contrastá-las com os demais elementos trazidos pela Acusação.

Acusação de ausência de diligência

62. Como já assentado em precedentes, argumentos de defesa de intermediário líder baseados em *reliance* em providências e análises realizadas por terceiros não constituem proteção absoluta, inclusive encontrando limites notadamente quando o intermediário líder se depara com sinais de alerta (*red flags*) sobre a existência de informações falsas, imprecisas ou incompletas⁵⁶.

63. No presente caso, por mais que tenham sido contratadas análises jurídicas quanto aos documentos da Oferta, em especial a Escritura da Emissão, isso não isentava a Coordenadora Líder de fazer suas próprias diligências e perquirições, inclusive de natureza não jurídica, para se assegurar da adequação e suficiência das informações prestadas pela Ofertante.

64. No caso concreto, claramente chamava especial atenção a estrutura de custos da Oferta, inclusive considerando os patamares de mercado à época, refletida no disposto na cláusula 3.5.1

⁵¹ Doc. 0497880, pág. 24.

⁵² Doc. 0497932, fls. 30.

⁵³ Doc. 0497959, pág. 5.

⁵⁴ Doc. 0497974, pág. 5.

⁵⁵ Doc. 0497990.

⁵⁶ v., p.ex., PAS CVM nº RJ2015/10276, julgado em 11.07.2017, Diretor Relator Pablo Renteria.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

da Escritura acerca da destinação de recursos captados com a Emissão, que assim dispunha:

“3.5.1. Os recursos captados por meio da Oferta Restrita serão empregados da seguinte forma: (i) um montante equivalente a R\$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) será aplicado, imediatamente quando da subscrição e integralização das Debêntures, na subscrição e integralização de ações emitidas pelo Risk Office, equivalentes a 30% (trinta por cento) de seu capital social total pós investimento e (ii) um montante equivalente a **até R\$ 12.000.000,00** (doze milhões de reais) será destinado ao **pagamento das despesas incorridas com a contratação de consultorias e demais custos incorridos com a presente Emissão.**” (grifei)

65. Salta aos olhos, portanto, que até R\$12 milhões do total de R\$72 milhões seriam destinados a despesas incorridas com a contratação de “consultorias e demais custos” da Emissão, ou seja, algo em torno de 16,67% do valor total da Operação (ou 20% dos R\$ 60 milhões destinados ao investimento da ROPart na Risk Office). Como relatado, tais valores chegaram a ser, inclusive, mais elevados, atingindo ao total de R\$13.156.893,61, quando acrescidos do aporte de capital posteriormente feito por Arthur Machado para fazer frente às despesas.

66. Entretanto, a Socopa não evidenciou qualquer providência ou diligência voltada a perquirir o objeto de tais consultorias e sua correlação como custo da Emissão.

67. Como bem apontado no Relatório SFI, tais custos fugiam, em larga medida, ao padrão de mercado, o que inclusive foi evidenciado por meio de tabela comparativa trazida pela Acusação, a indicar custos de outras emissões de debêntures ocorridas entre setembro e dezembro de 2012 (0,14% a 8,52%)⁵⁷, realizadas sob o regime de amplos esforços de distribuição previstos pela ICVM nº 400/2003 (em regra, bem mais onerosas do que as realizadas sob a ICVM nº 476/2009).

68. É claro que, a depender das particularidades do caso e da complexidade da operação, os custos podem variar substancialmente e o fato de estarem acima dos patamares usuais de mercado não implica de *per se* em irregularidade, como também remanesce a necessidade de que estejam bem justificados e de que haja transparência a respeito. De todo modo, em regra, os padrões de mercado servem de referência, a fim de analisar a relevância e materialidade dos custos no contexto de uma operação específica.

69. Nesse ponto, foi alegado pela Emissora que parcela significativa dos referidos R\$12 milhões seria destinada a atender a consultorias que a auxiliariam a adquirir sociedades concorrentes e não propriamente relacionadas à Emissão em si e que, se excluídas do conceito de custo de emissão, esses residiriam em patamar (5,58%), portanto dentro da média de mercado.

⁵⁷ A referida tabela considerou emissões distribuídas segundo o regime informacional da Instrução CVM nº400/2003, as quais usualmente incorrem em custo superior ao de uma distribuição com esforços restritos, como foi a Emissão em tela, distribuída sob o regime da Instrução CVM nº 476/2009, conforme itens 55 a 57 do Voto do Diretor Relator Pablo Renteria no julgamento do PAS CVM nº RJ2015/12087.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

70. Com efeito, o relatório emitido pela KPMG em novembro de 2013, já após o início das investigações, dá conta de que o “*custo total de emissão registrado no balancete em 31 de dezembro de 2012 da RO Participações S.A. foi aproximadamente de R\$ 3 milhões*”⁵⁸, não tendo sido feita qualquer auditoria em relação aos serviços prestados por tais outras consultorias.

71. Nada disso, de todo modo, constava da Escritura nem foi objeto de qualquer diligência pela Coordenadora Líder. Pelo contrário, nos termos da Escritura, como visto, o montante de R\$ 12 milhões seria destinado ao pagamento de “*despesas incorridas com a contratação de consultorias e demais custos incorridos com a presente emissão*” (grifei), podendo-se inferir que também tais despesas com consultores integrariam os custos da Oferta. E, mesmo que assim não fosse, a se admitir a possibilidade de excluir parcela pertinente a consultorias para fins de análise comparativa de custos com outras ofertas de debêntures, estar-se-ia diante de destinação genericamente prevista, de parcela relevante dos recursos a serem aportados pelos Debenturistas, que, por sua relevância tanto quantitativa quanto qualitativa, deveria ter minimamente gerado algum questionamento ou verificação por parte da Coordenadora Líder, o que não ocorreu.

72. A propósito, no julgamento do PAS CVM nº RJ2015/12087, o Diretor Relator Pablo Renteria refletiu sobre essa questão dos custos sob a ótica da inobservância de deveres fiduciários por parte da Gestora do Fundo Pacific, que restou ali condenada, cabendo ressaltar o seguinte:

“52. Outro aspecto da operação que, segundo a acusação, foi ignorado pela BNY Gestora, **apesar de ser problemático, diz respeito ao suposto vulto dos custos de emissão.** Dos R\$ 72.000.000,00 (setenta e dois milhões de reais) desembolsados pelo Fundo Pacific somente R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) foram efetivamente destinados à subscrição das debêntures e, por consequência, ao objetivo do financiamento, que, como mencionado, era a aquisição de 30% da Risk Office. (...)”

59. De todo modo, ainda que se acolha o argumento de defesa de que a comparação realizada pela SFI não procede, por não serem as despesas de consultoria espécie de custo de distribuição, **a referida Cláusula 3.5 permaneceria sendo absolutamente extravagante, pois estaria a introduzir um *tertium genus* de recursos levantados na oferta, que não seriam destinados à emissora nem constituíram custos da operação.**

60. De duas uma: ou as despesas de consultoria se incluem entre os custos de emissão e, nesse caso, o montante total se mostra absolutamente exorbitante, ou traduzem uma forma exótica de destinação dos recursos da oferta. **De um jeito ou de outro, a Cláusula foge completamente das práticas usuais de mercado e, por consequência, era mais um sinal de alerta quanto à higidez da operação.**

61. Desse modo, ao examinar a escritura de emissão de debêntures e deparar-se com essa singular disposição contratual, a BNY Gestora deveria, em cumprimento aos seus deveres fiduciários, ter aprofundado a sua análise e adotado providências adicionais de modo a se assegurar que aquelas despesas, de fato, se justificavam.” (grifos adotados)

⁵⁸ Doc. 0681241, p. 13.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

73. Tal como ocorreu em relação à Gestora do fundo, no chamado “*buy side*”, a despeito do caráter atípico da referida condição contratual, também a Coordenadora Líder, no chamado “*sell side*”, não tomou qualquer providência para verificar do que se tratavam os contratos de consultoria e se eram justificados, mesmo diante de claro sinal de alerta.

74. Não se trata, evidentemente, de cobrar-lhe uma obrigação de resultado, mas de reconhecer que, ao buscar se desincumbir de sua obrigação de meio, deveria ter atentado para potenciais problemas ao se deparar com tal situação atípica. Também não se está aqui a cogitar de alguma análise econômica complexa ou de indício obscuro, mas sim da estrutura de custos tal como prevista na Escritura, bem como refletida no próprio Contrato de Distribuição (cláusula 5.15.).

75. Entendo, assim, que a estrutura de custos deveria ter dado ensejo a aprofundamentos na análise para fins de checagem da veracidade, consistência e suficiência das informações prestadas pela Emissora ofertante.

As inconsistências e incorreções constantes dos relatórios de rating

76. Como já dito e detalhado no Relatório, a Acusação apontou que a Socopa não fez nenhuma diligência nem identificou que o Relatório Preliminar de Rating de 2012 e o Relatório Definitivo de Rating de 2013 apontavam a existência de aval prestado pelos Diretores.

77. Em sua defesa, a Socopa arguiu que o Relatório Preliminar de Rating não deveria ser levado em consideração como documento da oferta já que é, por definição, preliminar e baseado em minutas. Já os relatórios definitivos de *rating* não deveriam ser levados em consideração por serem posteriores ao encerramento da oferta.

78. Quanto aos documentos emitidos posteriormente ao encerramento da Oferta, incluindo os relatórios definitivos de *rating* das Debêntures de 2013 e 2014, cabe claramente concordar com a defesa, pois a Coordenadora Líder já não mais estava atuando como *gatekeeper*, eis que encerrada a sua participação na Oferta.

79. Entretanto, a argumentação da defesa não deve prosperar no que tange ao Relatório Preliminar de Rating, emitido em outubro de 2012 (um mês antes da data da colocação das Debêntures), que, inclusive, à luz da ausência de qualquer relatório ou registro de diligências produzido pela própria Socopa, era, ao tempo da Oferta, o documento, afora os próprios contratos da Operação, de que constavam as características das Debêntures e análise de risco da Operação.

80. Note-se que de tal relatório preliminar constava a ressalva de que “*algumas informações não são definitivas e podem ser modificadas antes da emissão efetiva dos títulos*”⁵⁹. Nesse sentido,

⁵⁹ Doc. 0497959, pág. 2.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

por exemplo, o valor total da Oferta constante de tal relatório era de R\$ 62 milhões e depois passou a ser de R\$ 72 milhões (sendo que tal relatório previa que R\$ 50 milhões seriam aplicados na compra de ações de emissão da Risk Office e os mesmo R\$ 12 milhões ao pagamento de despesas incorridas “com a contratação de consultorias e demais custos incorridos com a emissão”). De todo modo, a informação incorreta a respeito da existência de aval, como dito, constou do preliminar.

81. Não se trata de responsabilizar a Coordenadora Líder por erro contido em documento cuja emissão era de responsabilidade da agência classificadora de risco, mas sim de reconhecer a procedência dos argumentos trazidos pela Acusação no sentido de que tais informações eram relevantes e deveriam ter sido objeto de diligência pela Socopa. Ademais, a prevalecer a lógica da defesa, relatórios preliminares de *rating* não teriam qualquer utilidade para operações de oferta de valores mobiliários, o que claramente não procede.

82. Fato é que havia no Relatório Preliminar de Rating erro grosseiro quanto a tal aval dos garantidores, garantia fidejussória que não constava em nenhum dos contratos da Oferta. Aliás, nem mesmo os relatórios de *rating* ou, posteriormente, o Relatório Baker Tilly, mencionam ter sido analisado qualquer instrumento particular de aval, mas, quanto a garantias das Debêntures, só o contrato de cessão fiduciária de direitos creditórios e o contrato de alienação fiduciária de ações.

83. Por óbvio, garantias prestadas (sejam reais ou fidejussórias) são elementos extremamente importantes para que investidores avaliem os riscos de crédito envolvidos no investimento em debêntures e a inconsistência apontada não deve ser relevada. No caso da Oferta, o pacote de garantias mostravam-se, inclusive, de grande relevância, já que (i) a destinação dos recursos era primordialmente para investimento em *equity* pela ROPart; (ii) as garantias reais dependiam do sucesso de tal investimento, eis que atreladas a dividendos futuros e a própria valorização das ações de emissão da ROPart objeto da alienação fiduciária; e (iii) o investimento da Risk Office pretendido em outras sociedades poderia não se concretizar ou não ser bem-sucedida, sendo esse um dos maiores riscos da Operação. Nesse sentido, eventual aval poderia, se existisse, trazer elementos extrínsecos à referida participação acionária, em mitigação de riscos de crédito.

84. Por mais que a análise dos demais documentos pudesse permitir a constatação de que não havia aval, essa informação desconstruída evidentemente era apta a causar confusão para potenciais interessados na Oferta e ainda em avaliações e decisões em eventuais negociações subsequentes. Tanto assim que a própria Emissora teria posteriormente enviado informações incorretas para a Baker Tilly ou essa se confundiu a partir da análise dos relatórios de *rating* e reproduziu o erro em seu próprio relatório. Independentemente dos erros de outros prestadores de serviço e falhas subsequentes, a falha de diligência da Coordenadora Líder mostrou-se evidente.

85. Discordo, ademais, da interpretação de que o aval não teria sido considerado pela Agência



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

de Rating quando apontou para o fluxo de dividendos como sendo o principal risco da operação, uma vez que fez referência ao fato de que os controladores da ROPart eram “*intervenientes garantidores (e não simplesmente avalistas, geralmente chamados a intervir depois do evento), o que dá uma melhor percepção quanto à questão de prevenir o default*” (grifei). A meu ver, tal trecho destacado pela Acusação indica justamente que, na análise, foi considerado que tais garantidores exerciam o duplo papel (e não simplesmente um deles), ou seja, de avalistas e de prestadores de garantia real⁶⁰, sendo certo que tal cumulação não poderia ser senão benéfica.

86. De todo modo, importa reconhecer que o rebaixamento do *rating* das Debêntures a partir do Relatório Definitivo de Rating 2014 fundou-se no aumento do risco de inadimplência decorrente da não concretização do investimento nas Investidas⁶¹ e não da exclusão da menção ao aval (corrigida a partir desse relatório). Isto se evidenciou também pelo fato que, mesmo excluído o item do aval do capítulo das garantias, o Relatório Definitivo de Rating 2014 manteve a redação em que considerou o fato de que a Genève Investimentos passou a ser a acionista garantidora⁶².

87. Outro ponto destacado pela Acusação foi a supressão a partir do Relatório Definitivo de Rating Revisado de (i) resumo gráfico da operação; (ii) capítulo V – Identificação dos Diretores da Victrix; (iii) capítulo VII – Quadros de Balanço, DRE, Indicadores Tradicionais e Dívida; e (iv) capítulo IX – Informações dos acionistas. Ainda que insubsistente a justificativa apresentada para tal supressão (de que as Debêntures já haviam sido adquiridas e que as informações suprimidas seriam dados financeiros e societários detalhados com potencial lesivo do ponto de vista concorrencial e comercial), quanto a isso não cabe atribuir qualquer responsabilidade à Socopa, pois já são fatos posteriores ao encerramento da Oferta.

⁶⁰ Texto completo do respectivo parágrafo: “Risco principal - O risco principal é a garantia, ancorada no fluxo de dividendos do RISKOFFICE em um horizonte de 15 anos, suscetível de impactos negativos no fluxo de caixa projetado na hipótese de testes de estresse mais agressivos sobre o comportamento das receitas. Considere-se que existe a cessão fiduciária das ações da ROPART e os seus controladores serem intervenientes garantidores (e não simplesmente avalistas, geralmente chamados a intervir depois do evento), o que dá uma melhor percepção quanto à questão de prevenir o default, o balizador principal da nota de rating”.

⁶¹ Novo texto completo do respectivo parágrafo: “Risco principal - O risco principal é a garantia, ancorada no fluxo de dividendos do RISKOFFICE em um horizonte de 15 anos, suscetível de impactos negativos no fluxo de caixa projetado na hipótese de testes de estresse mais agressivos sobre o comportamento das receitas. Considere-se que existe a cessão fiduciária das ações da ROPART e os seus controladores serem intervenientes garantidores (e não simplesmente avalistas, geralmente chamados a intervir depois do evento), o que dá uma melhor percepção quanto à questão de prevenir o default, o balizador principal da nota de rating. No entanto, haja vista a não aquisição do controle das duas concorrentes, o fluxo de caixa do RISKOFFICE, conforme as simulações da VICTRIX, mostra-se agora insuficiente, mesmo sem a aplicação de testes de estresse, para gerar dividendos que possam fluir para a ROPART e assim possibilitar que ela honre as obrigações assumidas. Com isso, o risco principal migra para o ACIONISTA GARANTIDOR, a GENÈVE, que é uma empresa de participações a cujas DFs e simulações de resultados futuros não tivemos acesso, bem como, pelos mesmos motivos, não podemos aferir a capacidade de pagamento do seu controlador” (grifos adotados).

⁶² Cf. nota acima.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Infração ao disposto no inciso I do art. 11 da ICVM nº 476/2009

88. Pelo exposto, concluo que, por mais que a Socopa tenha tomado certas cautelas em sua atuação como Coordenadora Líder da Oferta, especialmente quanto aos aspectos jurídicos-formais, não empregou os esforços necessários para caracterizar a adoção do padrão de diligência que, já à época, se esperava de coordenadores líderes mesmo em ofertas públicas com esforços restritos, haja vista as informações inconsistentes, incorretas ou insuficientes, contidas nos documentos da Oferta, como acima detalhado.

89. Dessa forma, entendo que a Socopa deve ser responsabilizada pela referida infração ao art. 11, inciso I, da ICVM nº 476/2009 à luz da sua falta de diligência.

90. Por fim, antes de passar ao exame da infração pela realização de alegada operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, cabe um último registro sobre as interações da Coordenadora Líder com a Emissora.

91. A ICVM nº 476/2009 exigia que a Oferta fosse voltada exclusivamente a investidores profissionais e necessariamente intermediada por integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, papel que foi formalmente desempenhado pela Socopa⁶³. Nesse contexto, vale observar que, mesmo que a totalidade das Debêntures tenha sido subscrita por um único investidor profissional (o Fundo Pacific e, em última análise, exclusivamente, o Postalís), tal situação ensejava os cuidados por parte da Coordenadora Líder insitos a ofertas públicas feitas sob a égide da ICVM nº 476/2009, para assegurar que se tratasse de uma oferta hígida, em cumprimento a sua atuação como *gatekeeper*, sendo certo que, mesmo em tal situação e especialmente diante de sinais de alerta, o papel do coordenador líder em ofertas públicas com esforços restritos vai além da simples colocação dos valores mobiliários.

92. Passo, assim, à análise da alegada configuração de operação fraudulenta.

III.2. Responsabilidade da Emissora e Diretores, por infração ao item I c/c item II, alínea “c”, da ICVM nº 8/1979, pela prática de operação fraudulenta

Consideração inicial

93. Antes de examinar as responsabilidades individuais, cabe tecer breve consideração inicial,

⁶³ Como destacado no TA, ao ser demandada a apresentar provas dos esforços realizados na distribuição das Debêntures, a Socopa respondeu que “*previamente à realização de qualquer esforço de distribuição para colocação das Debêntures, por parte da SOCOPA, houve a indicação pela Emissora, à SOCOPA, do Pacific FIRF Crédito Privado*” e que “[e]m razão da subscrição e integralização da totalidade das Debêntures pelo Investidor, não foram procurados, pela SOCOPA, outros potenciais investidores para as Debêntures, encerrando-se a Oferta em 28 de novembro de 2012” (doc. 0497925). A questão não chegou a ser, entretanto, explorada mais a fundo pela Acusação, tendo a imputação ficado circunscrita a questão da falta de diligência quanto à verificação das informações.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

sob perspectiva sistêmica, quanto à importância de proteger o mercado e, assim, todos os investidores – sejam de varejo ou institucionais – contra a ocorrência de operações fraudulentas. Mesmo que sejam estabelecidos padrões diferenciados de proteção, mais amplos para o varejo e, em certa medida, menos restritos, com menores custos e exigências, para investidores de maior porte econômico ou capacidade analítica especializada, no que tange à tomada de decisões de investimento: a fraude, o artil, o artifício impactam a situação individual de cada investidor e também o nível de confiança dos poupadores em geral, sejam mais ou menos “qualificados”, nas informações disponíveis, seja no âmbito de ofertas públicas ou de negociações no secundário.

94. Proteger a confiança dos investidores pessoas naturais, bem como dos investidores qualificados ou profissionais ou institucionais, na higidez do mercado de capitais é fundamental para promover o seu funcionamento eficiente e regular, além de facilitar a existência de condições para sua expansão. Nesse sentido, os regimes informacionais diferenciados pressupõem, ainda com maior importância, que as atribuições e obrigações de cada participante de mercado regulado pela CVM sejam desempenhadas de forma adequada e íntegra.

95. Ademais, o fato de uma operação envolver apenas um investidor institucional, em tese e concretamente mais preparado para tomar decisões de investimento, contratar assessores e fazer suas próprias averiguações, não deve ser tomado como fator a minimizar ou relativizar o eventual descumprimento de regras, certamente já menos restritivas, estabelecidas para esse regime, sob pena de ofender, de forma sistêmica, o equilíbrio entre eficiência e proteção que a Autarquia, em sua atividade reguladora, arbitrou.

96. Faço essa breve consideração introdutória para afastar, desde já, o argumento de que possa haver menor gravidade no caso em razão de o Postalis ter se declarado investidor qualificado, e que disso se possa extrair que seria de sua exclusiva responsabilidade efetuar verificações e diligências a respeito da higidez da Operação.

Configuração de operação fraudulenta

97. Como relatado, a Emissora e os Diretores foram acusados por prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, por meio da qual, segundo apontado pela Acusação, a ROPart e seus Diretores teriam obtido vantagem patrimonial indevida, no montante de R\$13 milhões. Referido valor reflete o total destinado ao pagamento das referidas consultorias e dos demais custos da Oferta. Quanto à pertinência do cálculo, voltarei a discorrer mais adiante.

98. Antes, importa avaliar se restaram demonstrados os elementos objetivos e subjetivos do tipo infracional, consoante vedação estabelecida pelo item I c/c item II, alínea “c”, da ICVM nº 8/1979, quais sejam: (i) a utilização de artil ou artifício; (ii) destinado a induzir ou manter terceiros



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

em erro; e (iii) com a finalidade de obter, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial⁶⁴.

O ardil/artifício: a insubsistência das consultorias

99. Como dito, a regularidade jurídico-formal dos documentos da Oferta conferia, à primeira vista, uma aparência de legalidade à Operação. Entretanto, o cerne da fraude restou, a meu ver, evidenciado, justamente pela ausência substrato econômico a legitimar as supostas relações jurídicas subjacentes aos contratos de prestação de serviços de consultoria celebrados pela Emissora, que consumiram parcela relevante dos recursos captados com a Oferta.

100. Nesse contexto, o ardil ou artifício, no caso, restou consubstanciado mediante a celebração de contratos com aparência de legitimidade, mas que careciam de fundamento econômico, para acobertar desvio de recursos em benefício patrimonial indevido para si ou para terceiros.

101. A propósito, vale citar trecho com destaque quanto à jurisprudência da CVM do voto do Presidente Relator João Pedro Nascimento, no PAS CVM nº 19957.00816/2018-48:

“88. Em relação ao primeiro elemento, é necessário que tenha ocorrido o emprego pelo acusado de determinado meio para ludibriar a parte prejudicada na operação. São exemplos de tais artifícios a falsificação de documentos **ou a utilização de pessoas interpostas para a realização de negócios com aparente substrato econômico, mas que, na realidade, não apresentam fundamentos legítimos.**

89. A realização de negócios sem sentido econômico é justamente o que a Acusação entende ter ocorrido no presente caso. **O Colegiado já reconheceu a presença desse artifício, exemplificativamente, nos seguintes processos:**

(i) PAS CVM nº 19957.001921/2020-71, no qual ficou comprovada a realização de “investimentos na Multiner tomando como base uma avaliação flagrantemente equivocada, ***sem fundamento econômico*** e que resultava em atribuição de valor artificialmente elevado à Companhia” (grifei);

(ii) PAS CVM nº RJ2015/2027, no qual se verificou a “utilização de triangulações, por meios dos quais interpostas pessoas adquiriam ativos a preços correntes e ***os revendiam a preços superfaturados*** para os FUNDOS” (grifei); e

(iii) PAS CVM nº 06/07, no qual “os acusados se utilizaram de pessoas interpostas e negócios complexos para escamotear a realidade: quatro investidores estavam ***obtendo lucros elevados sem investir recursos próprios e sem correr qualquer risco nos negócios realizados***”.

102. No presente caso, embora a Emissora e os Diretores tenham conseguido apontar para a legitimidade do investimento na Risk Office, salientando dados operacionais da referida empresa, cabe ressaltar que este PAS não trata da qualidade do projeto subjacente às Debêntures, tampouco

⁶⁴ Nesse sentido, p.ex., PAS CVM nº 19957.00816/2018-48, Presidente Relator João Pedro Nascimento, j. em 28.02.2023; PAS CVM nº 19957.004852/2019-13, de minha relatoria, j. em 30.08.2022; PAS CVM nº 19957.002637/2016-35, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 06.11.2018; PAS CVM nº 10/2014, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 18.06.2019; e PAS CVM nº 19957.007133/2017-92, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em 13.08.2019.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

de seu posterior insucesso, que poderia sequer ter ocorrido e, mesmo tendo sobrevivido, poderia ter sido simplesmente parte do risco da Operação e não um aspecto a revelar teor de fraude⁶⁵.

103. Não são pertinentes, portanto, as alegações dos acusados de que não podem ser responsabilizados pelo fato de a Operação não ter trazido os retornos financeiros esperados, ou por prejuízo causado ao Postalís devido ao resgate antecipado das Debêntures.

104. O que está sob análise neste PAS é a higidez da Oferta por meio da qual houve a captação de recursos pela ROPart e, sob esse prisma, restou claro que a suposta estrutura de “custos” da Emissão consistiu em ardil utilizado na configuração da operação fraudulenta.

105. Como relatado, quanto à destinação dos recursos da Emissão, a Escritura previa que *“um montante equivalente a até R\$12.000.000,00 (doze milhões de reais) será destinado ao pagamento das despesas incorridas com a contratação de consultorias e demais custos incorridos com a presente Emissão”*. Quanto à caracterização como custo da Emissão, faço referência ao quanto já detalhado na seção anterior deste voto.

106. Como bem apontaram o Relatório SFI e a Acusação, tais valores fugiam aos padrões de mercado, representando quase 17% do valor da Emissão. As defesas, por outro lado, não conseguiram trazer qualquer evidência de que os serviços teriam sido efetivamente prestados e nem ao menos um racional econômico-financeiro que pudesse explicar os valores envolvidos.

107. Quatro contratos de consultoria foram trazidos aos autos. Foram celebrados pela ROPart, sendo que a celebração de três deles foi anterior à Oferta: (i) contrato com a Laber Serviços, de 17.09.2012⁶⁶; (ii) contrato a Meta Projetos, de 20.09.2012⁶⁷; (iii) contrato com a Credpag, de 26.10.2012⁶⁸. Por fim, o contrato celebrado com a RInformática é datado de 11.03.2013⁶⁹.

108. Todos refletem instrumentos particulares com cláusulas muito sucintas e de objeto descrito de modo bem lacônico. Cabe, então, analisar o suposto escopo de cada uma dessas contratações.

109. Nos termos do contrato, a Laber Serviços foi contratada pela ROPart, pelo prazo de seis meses, renováveis por mais seis meses, a partir da sua celebração, em 17.09.2012, considerando a

⁶⁵ Observo, todavia, que a própria defesa de Arthur Machado chegou a apontar para certos acontecimentos subsequentes, com indícios fraudulentos, que justificaram o insucesso do projeto de aquisição de outras sociedades do mesmo seguimento pela Risk Office: *“Ocorre, todavia, que a planejada consolidação se distanciou no ano de 2013, quando a RO PARTICIPAÇÕES identificou graves problemas na gestão da RISK OFFICE, tais como a falta de transparência na sua administração, a contabilização no balanço de ativos inexistentes e falhas nos lançamentos contábeis.”* (Doc. 0686510, pág. 12). De todo modo, nada disso é objeto da acusação neste PAS.

⁶⁶ Doc. 0498115.

⁶⁷ Doc. 0498127.

⁶⁸ Doc. 0498129.

⁶⁹ Doc. 0498117.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

“ampla experiência na estruturação de operações financeiras” da contratada, para prestação de serviço de consultoria, assessoramento, estruturação e exequibilidade da Emissão das Debêntures.

110. O objeto contratual foi descrito como abrangendo (i) “*estruturação, elaboração, acompanhamento e controle da operação financeira de emissão de debêntures, observada a legislação aplicável, especialmente as disposições constantes da Instrução CVM 476*”; (ii) “*assessoramento da Contratante na elaboração de todos os documentos necessários à emissão das debêntures, incluindo o registro das Debêntures perante a CETIP e o registro dos atos societários que autorizam a emissão perante os órgãos competentes*”; (iii) “*consultoria na contratação de todos os prestadores de serviços necessários à emissão e distribuição pública das debêntures*”; e (iv) “*toda a interface necessária com a CETIP, CVM, agente fiduciário e banco mandatário para a conclusão da operação*”.

111. Por tais serviços, o contrato previa pagamento no montante total de R\$ 1.424.000,00, em quatro parcelas, e adicionalmente um percentual de 2% sobre o montante total da emissão, equivalente a R\$ 1.212.000,00, “*no caso de êxito na operação*”, definido como a aprovação e liquidação da colocação das Debêntures até 05.12.2012.

112. Além da superposição com serviços e despesas com outros prestadores de serviços, nota-se que a Emissora não conseguiu apresentar qualquer evidência que comprovasse a prestação de tais serviços. Além disso, como se vê dos relatórios de *rating* e do Relatório Baker Tilly, na verdade, a estruturação da Oferta foi feita pela Victrix e não pela Laber Serviços. Os relatórios de *rating* indicaram, inclusive, que a Victrix é que teria modelado simulações financeiras para a Operação, informação essa corroborada pela própria Victrix, em resposta a ofício da SFI⁷⁰.

113. Em relação à contratação da Laber Serviços, a Acusação questionou, ainda, a falta de transparência em relação à situação de conflito de interesses, porque o principal sócio da Laber era sócio de Arthur Machado na Genève Investimentos.

114. A esse respeito, cabe reconhecer que assiste razão às defesas quando apontam que a Genève Investimentos somente foi constituída após a realização da Oferta, conforme ato societário registrado na Junta Comercial datado de 12.03.2013⁷¹.

115. De todo modo, os laços subsequentes acabaram por trazer luz aos vínculos que posteriormente ficaram claramente expostos. Arthur Machado e ROPart alegaram em suas defesas que Genève Investimentos foi constituída com a finalidade principal de consolidar os investimentos do grupo em uma *holding* e a pessoa escolhida para compor essa *holding* ao lado de

⁷⁰ Doc. 0497871.

⁷¹ Doc. 0681250.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Arthur Machado, sob a condição de sócio minoritário e diretor comercial, foi A.L., sócio controlador da Laber Serviços.

116. No que se refere ao contrato celebrado com Meta Projetos, datado de 20.09.2012, com prazo de vigência de 12 meses, renovável por períodos sucessivos, a cláusula de objeto era ainda mais enxuta, prevendo a *“prestação de serviço de consultoria e atuação da Contratada como representante da área técnica em road show de captação para a Contratante”*, objeto que inclusive veio a se repetir, meses depois, no contrato com a RInformática.

117. Como remuneração, o contrato com a Meta Projetos previa pagamento no valor de R\$ 904.000,00, sendo que R\$ 500.000,00 deveriam ser pagos em 15 dias da contratação e o saldo 30 dias após a conclusão do referido *road show*; e, em acréscimo, caso a Emissão atingisse *“o target de captação de R\$ 72.000.000,00 (...) até 30 de novembro de 2012”*, um parcela adicional *“equivalente a 6,8% sobre o valor nominal da captação”* (grifo aditado), a ser paga em até 60 dias a contar do recebimento dos recursos captados pela ROPart.

118. Mais uma vez, a Emissora não conseguiu apresentar qualquer evidência da prestação de serviços, tampouco qualquer justificativa plausível para a sobreposição com o contrato posteriormente celebrado com a RInformática.

119. Chama a atenção a diferença das remunerações, para um mesmo suposto serviço, contratadas com a Meta Projetos e a RInformática⁷², cabendo pontuar que a parcela variável da remuneração paga a Meta Projetos representou, por si só, 6,8% do valor do total da Emissão, um custo extremamente relevante e que permaneceu sem qualquer comprovação de execução.

120. As defesas de Arthur Machado e ROPart alegaram que a Meta Projetos foi contratada para o exame da tecnologia da Risk Office, analisando a oportunidade de investimento e quais empresas poderiam agregar valor à operação, o que, todavia, não foi sequer referido no contrato.

121. A terceira consultoria contratada foi a Credpag, em 26.10.2012, em contrato com vigência de seis meses, prorrogável por mais seis meses, e de objeto ainda mais lacônico, que previa apenas que *“a Contratada concorda em prestar à Contratante, sob sua e exclusiva responsabilidade, os serviços de consultoria e assessoria financeira, bem como consultoria em gestão empresarial para aquisição de participação em empresa de gestão de risco.”* Entre as obrigações propriamente ditas da contratada foram descritas apenas a de *“empenhar seus melhores esforços na prestação dos serviços aqui pactuados de forma a atender as solicitações da Contratante”* e *“sempre que solicitado pela contratante, prestar informações sobre a execução dos serviços”*.

⁷² A Meta Projetos aferiu pelos serviços prestados o valor total de R\$5.800.000,00, sendo R\$4.896.000,00 correspondente à sua remuneração variável e R\$ 904.000,00 correspondente à sua remuneração fixa.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

122. Como remuneração da Credpag foi fixada a quantia de R\$ 2.500.000,00, a serem pagos em três parcelas, sendo que estariam ali incluídas todas as despesas incorridas durante a prestação dos serviços, “*tais como as de transporte em viagens, hospedagens, contratação de terceiros, despesas de escritório, dentre outras que venham a incidir*”.

123. Mais uma vez, restou evidente a ausência de detalhamento dos serviços a serem prestados e, não por acaso, não houve qualquer comprovação de execução dos serviços nem de tais despesas.

124. As defesas de Arthur Machado e ROPart indicaram que Credpag teria sido contratada não em relação à aquisição da RiskOffice, mas para analisar as Investidas. Porém, como apontado pelo Relatório SFI, o demonstrativo de caixa fornecido pela Emissora explicitou que os R\$2,5 milhões, pagos à Credpag, foram classificados como “Despesa aquisição Risk Office”.

125. A Acusação também apontou, em relação à Credpag, que seu sócio, M.O.L.F., tinha relação comercial com Arthur Machado. Cabe o esclarecimento de que, ao contrário do que constou do termo de Acusação, o Relatório SFI não afirmou que M.O.L.F. era sócio de Arthur Machado na AlubamPart, mas sim que ele era presidente da AlubamPart.

126. A fim de comprovar a inexistência de conflito de interesses no momento da contratação, ROPart juntou aos autos atos societários da Credpag, de 13.03.2013 a 10.05.2017⁷³. Tal recorte, entretanto, não retrata a situação na data da contratação da Credpag (26.10.2012). De todo modo, tais atos societários evidenciaram que: (i) em 13.03.2013, Arthur Machado foi eleito diretor presidente e presidente do conselho de administração e M.O.L.F. foi eleito como membro do conselho de administração da AlubamPart; (ii) à época da Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), Arthur Machado detinha 799 das 800 ações da AlubamPart; e (iii) quando da AGE de 10.09.2013, Genève Investimentos tinha a totalidade das ações de AlubamPart.

127. Mesmo que sejam eventos subsequentes ao encerramento da Oferta, assim como no caso da Laber Serviços, as relações subsequentes acabaram por trazer luz à relação comercial entre Arthur Machado e M.O.L.F., corroborando vínculo entre as partes.

128. A quarta consultoria contratada pela ROPart foi a RInformática, em 11.03.2013, meses após o encerramento da Oferta, com prazo de vigência de 12 meses, sendo “*automaticamente renovado por iguais períodos sucessivos*”, salvo se denunciado por qualquer das partes. O teor do objeto contratual era muito semelhante ao do contrato celebrado com a Meta Projetos: “*prestação de serviço de consultoria e atuação da Contratada como representante da área técnica em road show de captação para a Contratante*”, dessa vez prevendo que o road show teria duração de seis dias, durante os quais seriam realizadas reuniões em São Paulo e Brasília.

⁷³ Doc. 0681248.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

129. Como remuneração foi previsto pagamento de R\$204.000,00 e valor adicional que seria acordado pelas partes caso o *road show* se estendesse por mais de seis dias e, ainda, parcela variável “caso” fosse atingido o target de captação de R\$ 72 milhões, no percentual de **0,55%** sobre tal valor – sendo que aqui o descompasso era ainda mais gritante tendo em vista que, tal captação já tinha sido encerrada com sucesso muitos meses antes daquela contratação.

130. Segundo a defesa de ROPart e Arthur Machado, a RInformática teria sido contratada para analisar a tecnologia utilizada pela Risk Office, a oportunidade de investimento e quais empresas poderiam agregar valor à operação.

131. Mais uma vez não era o que dispunha o teor do contrato, que era expresso quanto ao *road show* da Oferta, para captação da ROPart e posterior investimento na Risk Office, ficando ainda mais evidente a ausência de fundamentação econômica para a contratação de uma empresa de consultoria para avaliar uma oportunidade de investimento meses após a sua realização.

132. Ainda que se reconheça que o “Projeto de Expansão e Consolidação do Mercado” previa o investimento em duas empresas concorrentes específicas, conforme apontado no Relatório Preliminar de Rating (as Investidas) e no próprio relatório de *valuation* do investimento na Risk Office⁷⁴, não há como se identificar justificativa plausível em remunerar análise posterior ao investimento e condicionada ao sucesso na captação, que, entretanto, já havia ocorrido.

133. De mais a mais, como bem demonstrou a Acusação, a Oferta já estava destinada ao Postalís, por meio do Fundo Pacific, tanto que teve início e encerramento na mesma data (28.11.2012).

134. Em comum todas as referidas contratações refletiram termos contratuais lacônicos, remunerações elevadas e em descompasso com o que de fato ocorreu no âmbito da Oferta e não houve qualquer comprovação de execução efetiva de serviços, restando bem evidenciado o ardil.

A indução de terceiros em erro

135. Consoante apontado pela Acusação, a Oferta foi estruturada de modo a induzir o Postalís em erro, ao subscrever a totalidade das Debêntures na Oferta sem a ciência quanto à fraude consubstanciada no desvio de recursos para as referidas consultorias.

136. ROPart e Arthur Machado alegam que o Postalís conhecia a Risk Office, sendo sua cliente, de modo que o projeto de expansão teria sido apresentado pela Risk Office ao Postalís, que fez uma opção legítima de investir na empresa, ainda que por meio dos fundos e de sua Gestora.

137. Como já dito, o cerne da acusação de fraude formulada neste PAS não diz respeito ao investimento na Risk Office, mas sim ao embuste perpassado em razão de pagamentos feitos a tais

⁷⁴ Doc. 0681241.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

consultorias, sem legitimidade e fundamentação econômica e sem conhecimento do Postalís.

138. A propósito, releva pontuar que, por mais que a Escritura tenha dado publicidade ao fato de que era prevista a destinação de R\$12 milhões para consultorias e demais custos de emissão, não é de se inferir que o Fundo Pacific e, indiretamente, e o Postalís, tivessem ciência da fraude.

139. E, de toda maneira, ao contrário do alegado, a infração apontada independe da comprovação de que teria havido um agenciamento de pessoas chave no Postalís e na Gestora.

A finalidade de obtenção de vantagem patrimonial indevida

140. Ainda que possa não ter ficado demonstrado em que medida cada partícipe da fraude, inclusive terceiros, auferiu vantagem indevida, isso não é necessário para fins de configuração da infração, pois tem-se claro que o objetivo da estruturação da fraude foi o desvio de recursos pela ROPart, em benefício próprio ou de terceiros, em detrimento do investidor.

141. Por outro lado, cabe ressaltar que não é plenamente procedente a assertiva por parte da Acusação no sentido de que a operação sob análise conferiu à ROPart e seus Diretores vantagem patrimonial indevida de R\$13 milhões. Com efeito, não se pode inferir que a Oferta tenha sido realizada a “custo zero”. Foram trazidos aos autos levantamento feito pela KPMG que dão conta de custos incorridos no montante total de R\$ 3 milhões, mas isso tampouco restou incontroverso.

142. Um dos aspectos que não restaram bem esclarecidos foi a questão do suposto pagamento de R\$ 2 milhões que teria sido recebido pela Victrix, pela estruturação da Oferta, consoante informação contida no Relatório Baker Tilly. A fim de demonstrar que a Victrix não teria auferido qualquer remuneração pelos serviços de estruturação prestados, a ROPart juntou aos autos demonstrativos de razão contábil para o período de 01.01.2013 a 31.12.2013, além de extratos bancários do período de 01.10.2012 a 11.03.2014⁷⁵ e comprovantes de movimentação bancária da Victrix no período de setembro de 2012 a dezembro de 2013 (excetuado fevereiro de 2013)⁷⁶.

143. De todo modo, independentemente de se reconhecer ou não a informação contida no Relatório Baker Tilly a respeito de tal pagamento como indício de que esse teria mesmo sido feito, entendo que os demais elementos trazidos aos autos, já indicados acima, são suficientes para evidenciar a finalidade de obtenção de vantagem patrimonial indevida.

144. Também não é possível asseverar, com base na prova dos autos, que as empresas que receberam recursos para prestar tais “consultorias” eram meras “testas de ferro” ou vinculadas à ROPart, exceto pelos fortes indícios trazidos por fatos subsequentes de vínculos relativos a duas

⁷⁵ Doc. 0681246.

⁷⁶ Doc. 0681247.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

delas especificamente com o acusado Arthur Machado.

145. Essa constatação, contudo, não afasta a configuração da materialidade da infração de operação fraudulenta, pois a vantagem patrimonial pode ser aferida para si ou para terceiros e, mesmo que tal vantagem indevida sequer tivesse efetivamente sido obtida, isso não impactaria a conclusão, pois a efetiva obtenção de tal vantagem representa mero exaurimento⁷⁷.

A autoria da fraude

146. Quanto à responsabilidade pela operação fraudulenta, respondem, a princípio, tanto a Emissora quanto, na medida da sua culpabilidade, seus Diretores.

147. Em relação à Emissora estão claros os elementos que atrelam a empresa ao arдил das consultorias insubsistentes. Contudo, em relação aos Diretores, cabe tecer algumas considerações adicionais, à luz dos diferentes papéis desempenhados na Operação.

148. Primeiramente, importa reconhecer o papel central desempenhado por Arthur Machado. Como restou esclarecido, era Arthur Machado quem tinha ou depois veio a ter relações comerciais próximas com os sócios da Credpag e da Laber Serviços e ocupava o cargo de diretor presidente da ROPart. A seu turno, Francisco Valente ocupava o cargo de diretor de operações da ROPart, afeito a aspectos operacionais de soluções de tecnologia e sistemas, e trouxe aos autos elementos que efetivamente evidenciam seu papel de apoio em questões operacionais da companhia⁷⁸.

149. Embora seja fato que Francisco Valente tenha assinado alguns dos documentos da Oferta, como o Contrato de Distribuição, o aditivo da Escritura e um dos contratos de garantia relativos às Debêntures, entendo que a defesa conseguiu demonstrar que ele desempenhava funções técnicas em relação ao projeto da ROPart, essenciais aos empreendimentos conduzidos. Afora a assinatura nos referidos documentos, não há indícios, nos autos, de sua participação direta na negociação de contratos ou em qualquer aspecto financeiro da RO Part ou planejamento e condução da Oferta.

150. De especial relevo, ainda, o fato de que os atos formais de que Francisco Valente participou

⁷⁷ Nesse sentido, por exemplo, o voto proferido no PAS 20/2003, j. 01.07.2009. D. Rel. Eli Loria.

⁷⁸ De acordo com o art. 31, §1º do estatuto social da ROPart, “compete ao Diretor Presidente (i) exercer a direção da Companhia, coordenando as atividades dos diretores; (ii) definir áreas de atuação e a designação de cada Diretor; (iii) zelar pela execução das deliberações do Conselho de Administração e da Diretoria; (iv) convocar e presidir as reuniões da Diretoria, estabelecendo-lhe a ordem do dia e dirigindo os respectivos trabalhos; (v) propor à Diretoria a estrutura básica da Companhia e de suas controladas e as atribuições das várias unidades das mesmas; (vi) supervisionar, com a colaboração dos demais Diretores, as atividades de todas as unidades da Companhia e de suas controladas e as áreas comercial, operacional, de marketing, tecnológica, administrativa e financeira da Companhia; (vii) delimitar o escopo de atuação do Diretor sem designação específica; e (viii) exercer as demais atribuições previstas neste Estatuto Social.” O §3º do mesmo artigo, por sua vez, prevê que “Compete ao Diretor de Operações e, eventualmente, a demais diretores, assim formalmente designados pelo Diretor Presidente, auxiliar o Diretor Presidente no exercício de suas atribuições e, sempre que necessário, os demais Diretores da Companhia”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

foram aqueles relativos aos documentos da Oferta que não apresentavam irregularidades, como inclusive atestaram os advogados referidos na seção de que tratei das diligências tomadas pela Socopa. Em relação aos contratos e aos vínculos com as consultorias insubsistentes não há evidência de negociação por Francisco Valente, mas sim apenas por Arthur Machado.

151. Outro ponto que corrobora a diferenciação de papéis de Francisco Valente em relação a Arthur Machado é teor do acordo de acionistas da ROPart, que retratava a ausência de autonomia e o compromisso de Francisco Valente de seguir orientações de voto de Arthur Machado.

152. Ademais, o próprio Arthur Machado, em sua defesa, pontua que era ele quem conhecia o “dono” da Risk Office, com quem idealizou a realização dos aportes na Risk Office com a finalidade de consolidar o mercado em tal segmento.

153. Embora não seja possível concluir, inequivocamente, que Francisco Valente não sabia, em qualquer medida, da insubsistência das referidas consultorias pagas com recursos captados na Oferta, entendo que tampouco há, nos autos, indícios múltiplos, fortes e convergentes, que permitam inferir que ele estava diretamente envolvido ou que participou da operação fraudulenta nem de que se beneficiou, de alguma forma, dos montantes destinados às referidas consultorias.

154. Por essa razão, apenas no que diz respeito ao acusado Francisco Valente, remanesço com fundada dúvida e, considerando o contexto fático-probatório trazido aos autos, não formo convicção em favor da tese acusatória, razão pela qual entendo que deve ser absolvido.

IV. CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

155. Por todo o exposto, concluo que (i) a Socopa deve ser responsabilizada por ter descumprido seu dever de diligência no âmbito da Oferta, em razão da falha em buscar assegurar que as informações prestadas pela ROPart fossem verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, em infração ao disposto no art. 11, inciso I, da ICVM nº 476/2009; e (ii) ROPart e Arthur Machado devem ser responsabilizados pela prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, por terem se valido de ardil destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para si ou para terceiros, vedada pelo item I c/c item II, alínea “c”, da ICVM nº 8/1979.

156. Passo, por fim, à dosimetria das penas.

157. As infrações administrativas imputadas neste PAS foram praticadas antes da edição da Lei nº 13.506, de 13.11.2017, razão pela qual as penalidades a serem aplicadas devem seguir o disposto na legislação vigente à época dos fatos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

158. Na fixação de penalidades por esta CVM, o Colegiado deve atentar para os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como os motivos que justifiquem sua imposição, sendo que, em cada caso, cabe avaliar a gravidade em abstrato do ilícito e as condutas em concreto, observadas eventuais circunstâncias agravantes ou atenuantes, à luz da legislação de regência.

159. Em relação às condutas neste caso, em que pese a gravidade da infração cometida pela Coordenadora Líder, cabe reconhecer que é bem menor do que a da Emissora e de Arthur Machado, que perpetraram fraude e detinham todos os elementos de informação⁷⁹. Como visto, a Socopa desempenhou, formalmente, algumas diligências no âmbito da Oferta, embora tenha falhado em seu dever de diligência mesmo diante de evidente sinal de alerta. De todo modo, cabe frisar que tampouco há indícios de que a Socopa tenha se envolvido concretamente no desenho de operação que sabia ser fraudulenta. Assim, sua conduta, embora reprovável, difere da dos que tinham o controle da situação, arquitetaram a operação e dominavam todos os fatos.

160. Por outro lado, quanto à infração de operação fraudulenta, releva considerar seu impacto nocivo sobre a confiança dos investidores e a higidez do mercado de valores mobiliários, razão pela qual, nos termos do item III da ICVM nº 8/1979, a operação fraudulenta é considerada infração grave, sendo assim passível de aplicação das penas mais graves previstas no art. 11 da Lei nº 6.385/1976. Além disso, cabe também destacar que a fraude se deu em detrimento de investimento do Postalís, tendo prejudicado indiretamente o patrimônio de milhares de trabalhadores e aposentados e atentado, também, contra a integridade do sistema previdenciário.

161. Cabe, portanto, considerar, para fins de dosimetria, a expressiva vantagem indevida pretendida, ainda que, em alguma medida para terceiros, e que não tenha sido bem dimensionada sua exata extensão, e a existência de dano relevante à imagem do mercado de valores mobiliários.

162. Aponto, também, como importante balizador para a aplicação das penalidades a serem aplicadas para a ROPart e Arthur Machado, o já citado PAS CVM nº RJ2015/12087, que também analisou infrações referentes à Oferta das Debêntures. No caso, foi aplicada à Gestora do Fundo Pacific a penalidade de R\$ 7.200.000,00, correspondente a 10% do valor da operação irregular, e a J.C.L.X.O. a penalidade de inabilitação por 3 anos para o exercício do cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na CVM.

⁷⁹ Não cabe, entretanto, atenuante por bons antecedentes, tendo em vista que a Socopa já foi condenada por descumprimento do dever de diligência na fiscalização de agentes autônomos de investimentos a ela vinculados, no julgamento do PAS CVM nº SP2012/00374, Dir. Rel. Gustavo Tavares Borba, em 19.07.2016, ao pagamento de multa pecuniária no montante de R\$ 200.000,00, por infração ao art. 4º, p.ú., da ICVM nº 387/2003 c/c o art. 17, §2º, da ICVM nº 434/2006; penalidade essa que foi mantida pelo CRSFN no julgamento de recurso em 11.12.2018.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

163. As condutas da Emissora e de Arthur Machado são inclusive muito mais gravosas que as da Gestora e de J.C.L.X.O., tendo em vista a natureza da infração por eles cometida.

164. Também merecem destaque outros processos julgados pela CVM sobre a ocorrência de operações fraudulentas em detrimento de fundos exclusivos cujo cotista único era o Postalis.

165. Em um deles – o PAS CVM nº RJ2015/9909⁸⁰ – a gestora do fundo exclusivo do qual o Postalis era cotista adquiriu *credit linked-notes* superfaturadas e apresentou *termsheets* adulterados para a administradora, causando ao Postalis um *prejuízo* de US\$ 79.048.500,00; sendo que o diretor responsável da gestora foi condenado a multa equivalente a três vezes o *ganho econômico* obtido com a operação⁸¹.

166. Em outro processo – o PAS CVM nº RJ2015/2027⁸² – notas estruturadas emitidas por instituições financeiras estrangeiras eram adquiridas por interpostas pessoas por meio de uma corretora nos Estados Unidos da América e, em seguida, revendidas aos fundos investidos pelo Postalis por preços superfaturados, causando um *prejuízo* de cerca de US\$16 milhões. Nesse caso, ao diretor responsável pela gestão dos fundos e principal idealizador da operação foi aplicada penalidade de proibição temporária, pelo prazo de 10 anos, de atuar, direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários. Dois outros participantes das triangulações receberam a penalidade de multa no valor de duas vezes e meia a *vantagem econômica* indevida individualmente considerada⁸³. E, por fim, o próprio presidente do Postalis, que constituiu um *trust* utilizado na operação, foi condenado à penalidade de multa no valor de 10% do valor atualizado das *operações irregulares*⁸⁴, parâmetro expressamente utilizado por não ter sido possível precisar quem foi o beneficiário final das transferências feitas ao *trust*.

167. O PAS CVM nº RJ02/2013⁸⁵ ocupou-se de operação fraudulenta que se aproveitou de falha no sistema de controle da Caixa Econômica Federal para a estruturação de cédulas de crédito imobiliário utilizando créditos contra o FCVS que tinham 87,5% do seu valor de face, implicando *prejuízo* de R\$ 28.437.500,00 ao Postalis. Os idealizadores da fraude receberam penalidade de duas vezes e meia a *vantagem econômica* obtida *por cada um*⁸⁶ e o diretor presidente e o diretor

⁸⁰ Diretor Relator Gustavo Borba, j. em 05.09.2017.

⁸¹ O benefício econômico aferido foi apontado como o referido *prejuízo* percebido pelo Postalis. A multa aplicada foi de R\$438.837.747,75.

⁸² Diretor Relator Gustavo Machado Gonzalez, j. em 02.04.2019.

⁸³ Os benefícios econômicos foram identificados nos valores de R\$5.076.341,49 e R\$5.278.707,03 e as multas foram estipuladas em R\$12.690.853,71 e R\$13.196.767,56.

⁸⁴ A multa aplicada foi de R\$13.114.248,90.

⁸⁵ Diretor Relator Gustavo Machado Gonzalez, j. em 22.01.2019.

⁸⁶ Os valores dos benefícios econômicos apontados foram de R\$16.480.424,94, R\$23.995.693,40 e R\$ 3.935.355,46. As multas foram aplicadas nos valores de R\$41.201.062,35, R\$59.989.233,50 e R\$9.838.388,66.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

financeiro do Postalis também foram condenados, lhes tendo sido aplicada, individualmente, a pena de proibição temporária, pelo prazo de 70 meses, de atuar, direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários.

168. No presente caso, não chegou a ser apurado o efetivo prejuízo sofrido pelo Postalis em relação ao investimento nas Debêntures. Não deixo de registrar que, como foi destacado no julgamento do PAS CVM nº RJ2015/12087, as Debêntures adquiridas pelo Fundo Pacific, em 28.11.2012, por R\$ 72 milhões, foram resgatadas, em 08.07.2014, por R\$ 69.803.296,02 (ou seja, no mínimo constata-se perda patrimonial de R\$ 2.196.703,98, fora a ausência de correção monetária e remuneração pelo período transcorrido), mas o prejuízo financeiro com o investimento pode ter sido maior, dado que não se tem visibilidade, pelos elementos trazidos aos autos, sobre se as debêntures de emissão da outra companhia que foram entregues ao Fundo foram honradas.

169. De todo modo, a noção de prejuízo financeiro com o investimento não se confunde simplesmente com o montante envolvido na fraude. Tanto que, até mesmo se, ao final, o empreendimento da Risk Office tivesse tido sucesso e as Debêntures tivessem gerado a remuneração esperada ou, ainda, diante do insucesso, se as novas debêntures recebidas tivessem sido honradas, mesmo assim teria havido a fraude relativas às consultorias forjadas na Operação.

170. De outro lado, a Acusação também não teve êxito, a meu ver, em precisar qual o montante efetivo da vantagem econômica auferida pela ROPart (que, a princípio, remanesceu com a despesa dos pagamentos realizados, sendo que eventual “retorno” de valores, para a Emissora, pelas empresas das consultorias forjadas, não foi sequer apontado) e por Arthur Machado.

171. Assim, com base no parâmetro adotado no PAS CVM nº RJ2015/12087 e nos elementos colacionados aos autos deste caso, voto por aplicar à ROPart pena de multa pecuniária equivalente a 25% do valor da operação irregular atualizado⁸⁷⁻⁸⁸, considerando, ainda, que a conduta fraudulenta da Emissora merece reprimenda bem mais severa do que a aplicada à Gestora do Fundo Pacific, que não foi condenada por envolvimento com a fraude.

172. No que se refere a Arthur Machado tendo em vista o papel central que desempenhou na operação fraudulenta, bem como considerando seus antecedentes⁸⁹, entendo que cabe aplicar pena

⁸⁷ Com redação vigente à época dos fatos: Art. 11 (...) § 1º A multa **não excederá o maior** destes valores: I – R\$ 500.000,00; II – **cinquenta por cento do valor da emissão ou operação irregular**; ou III – três vezes o montante da vantagem econômica obtida ou da perda evitada em decorrência do ilícito. (grifos adotados)

⁸⁸ A “operação irregular” realizada no mercado de valores mobiliários é a operação fraudulenta consubstanciada na Oferta (objeto da acusação) e não o pagamento em si das consultorias forjadas, que constituíram o ardid da fraude. Nesse sentido, cabe atualizar o valor de R\$ 72 milhões pelo IPCA (IBGE) de 11/2012 a 05/2023 (sendo o índice acumulado no período de 1,87601300). E, portanto, R\$ 135.072.936,00 a base de cálculo para a fixação da pena.

⁸⁹ Arthur Machado foi condenado, no PAS CVM nº 10/2005, pela realização de práticas não equitativas, em infração ao item II, “d”, da ICVM nº 8/1979, quanto ao que a CVM (j. 20.08.2009) lhe aplicou multa pecuniária no montante



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

de proibição temporária, pelo prazo de 72 meses, para atuar, direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários⁹⁰.

173. Por todo o exposto, com fundamento no art. 11, incisos II e VIII, e §1º, incisos I e II, da Lei nº 6.385/1976, com redação anterior ao advento da Lei nº 13.506/2017, voto:

- a) pela **condenação** de **Socopa - Sociedade Corretora Paulista S.A.** (atualmente denominada Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.) à pena de **multa pecuniária** no montante de **R\$ 300.000,00** (trezentos mil reais), por infração ao disposto no art. 11, inciso I, da Instrução CVM nº 476/2009, pela inobservância de seu dever de diligência com vistas a assegurar que as informações prestadas pela RO Participações S.A. fossem verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes;
- b) pela **condenação** de **RO Participações S.A.** à pena de **multa pecuniária** no montante de **R\$ 33.768.234,00** (trinta e três milhões, setecentos e sessenta e oito mil e duzentos e trinta e quatro reais), pela prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, vedada pelo item I c/c item II, alínea “c”, da Instrução CVM nº 8/1979;
- c) pela **condenação** de **Arthur Mário Pinheiro Machado** à pena de **proibição temporária**, pelo prazo de **72** (setenta e dois meses), para atuar, direta ou indiretamente, em qualquer modalidade de operação no mercado de valores mobiliários, pela prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, vedada pelo item I c/c item II, alínea “c”, da Instrução CVM nº 8/1979; e
- d) pela **absolvição** de **Francisco Gurgel do Amaral Valente** quanto à alegada prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários, vedada pelo item I c/c item II, alínea “c”, da Instrução CVM nº 8/1979.

174. Por fim, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 105/2001 e do art. 12 da Lei nº 6.385/1976, impende comunicar o resultado deste julgamento ao Ministério Público Federal no Estado do Rio de Janeiro e no Distrito Federal, em complemento às comunicações anteriores, para as providências que entenderem cabíveis no âmbito de suas competências.

É como voto.

Rio de Janeiro, 21 de junho de 2023.

FLAVIA MARTINS SANT
ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Assinado de forma digital por
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2023.06.21 20:16:46 -03'00'

Flávia Sant'Anna Perlingeiro

Diretora Relatora

de R\$ 202.339,30, a qual foi reduzida na apreciação do recurso pelo CRSFN (j. em 30.07.2013) para R\$ 101.199,65.

⁹⁰ Com redação vigente à época dos fatos: Art. 11 (...) VIII - **proibição temporária**, até o **máximo de dez anos**, de atuar, direta ou indiretamente, em uma ou mais modalidades de operação no mercado de valores mobiliários. (grifei)